

# DADYAR DOMESTIC CONTRACTS ARCHIVE

Standardized archival copy - dadyar.org

CONTRACT TITLE

قرارداد اجرای لوله کشی

Dadyar document ID

DADYAR-IR-7D150F150E81

Original format

PDF

Original relative path

قرارداد اجرای لوله کشی.pdf

DADYAR-IR-7D150F150E81

## پیام دادیار

آگاهی از قانون، نخستین گام در پاس داری از حق و پیشگیری از تضییع آن است. دادیار با باور به این اصل، همواره کوشیده است با بهره‌گیری از دانش روز و ابزارهای نوین و هوشمند، در مسیر ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، گسترش قانون‌مداری و صیانت از حقوق و سرمایه‌های هم‌وطنان گام بردارد.

ما بر این باوریم که یکی از مؤثرترین شیوه‌های حمایت از حقوق اشخاص، پیشگیری از اختلافات پیش از وقوع آنهاست؛ امری که با شناخت حقوق و تکالیف متقابل و استوار ساختن روابط بر بنیانی روشن، منصفانه و قانونمند تحقق می‌یابد.

در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و حرفه‌ای نیز اعتماد و همکاری پایدار، بر آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خویش استوار است. قرارداد تنها ثبت یک توافق نیست؛ بلکه چهارچوبی برای انتظام روابط، حفاظت از منافع مشروع طرفین و پیشگیری از اختلافات آینده است.

سند پیش‌رو در همین راستا و با هدف آگاهی‌رسانی، ترویج فرهنگ حقوقی و تسهیل دسترسی همگانی به الگوهای قراردادی تهیه و منتشر شده است. دادیار از انتشار این سند هیچ‌گونه انتفاع مالی نداشته و آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در گسترش دانش و امنیت حقوقی جامعه می‌داند.

بدیهی است هر قرارداد باید متناسب با موضوع، شرایط، طرفین، الزامات قانونی و ویژگی‌های خاص هر رابطه حقوقی تنظیم شود؛ از این‌رو استفاده از این سند، جایگزین بررسی تخصصی و تنظیم قرارداد متناسب با شرایط هر پرونده یا فعالیت نخواهد بود.

مدیران، کارشناسان، وکلا و نمایندگان شرکت‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توانند برای تنظیم، بازنگری و پیگیری قراردادهای تخصصی حوزه فعالیت خود از طریق پنل کاربری دادیار درخواست خود را مطرح نمایند.

امید است با معرفی DADYAR.ORG به دیگران، این مجموعه را در گسترش آگاهی حقوقی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری همراهی فرمایید، چرا که دسترسی گسترده‌تر به دانش حقوقی، گامی در جهت جامعه‌ای آگاه‌تر، قانون‌مدارتر و برخوردار از امنیت حقوقی بیشتر است.

پیروز و سعادتمند باشید.

دادیار | همراه کاردان شما در امور حقوقی

## نمونه قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات لوله کشی صنعتی

### مقدمه

این قرارداد با رعایت اصل حاکمیت اراده و در چهارچوب ماده ۱۰ و مواد ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۵ و سایر مقررات مرتبط قانون مدنی، قوانین و مقررات لازم الاجرای کار و تأمین اجتماعی، مقررات مالیاتی، ضوابط ایمنی و حفاظت فنی، الزامات محیط زیستی و سایر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع قرارداد، بین طرفین منعقد می گردد.

طرفین با امضای قرارداد اعلام و اقرار می نمایند که پیش از انعقاد آن، موضوع، حدود عملیات، اسناد و مدارک، شرایط اصلی اجرای کار و آثار حقوقی تعهدات خویش را در حدود اطلاعات ارائه شده بررسی کرده و با اراده و اختیار قانونی نسبت به انعقاد آن اقدام نموده اند.

هدف این قرارداد تعیین چهارچوب حقوقی، فنی و مالی اجرای عملیات لوله کشی صنعتی و مشخص ساختن حقوق، تعهدات، مسئولیت ها، روش پرداخت، کنترل کیفیت، مدیریت تغییرات، تأخیرات، تضمین ها و نحوه تحویل عملیات است.

### ماده ۱ - طرفین قرارداد

#### ۱-۱. کارفرما

شرکت / مؤسسه / شخص حقوقی ..... به شماره ثبت .....، شناسه ملی .....  
کد اقتصادی .....، به نشانی .....،  
کدپستی .....، تلفن .....، پست الکترونیکی .....، به  
نماینده گی آقای/خانم ..... فرزند ..... دارای کد ملی .....  
..... به سمت ..... که براساس .....  
..... دارای اختیار لازم برای امضای این قرارداد است و از این پس "کارفرما"  
نامیده می شود.

## ۲-۱. پیمانکار

شرکت / مؤسسه / شخص ..... به شماره ثبت / کد ملی .....، شناسه ملی .....، کد اقتصادی .....، به نشانی: .....، کدپستی .....، تلفن .....، پست الکترونیکی .....، به نمایندگی آقای / خانم ..... به سمت ..... که از این پس "پیمانکار" نامیده می شود. کارفرما و پیمانکار منفرداً «طرف» و مجتمعاً «طرفین» نامیده می شوند.

۳-۱. اسناد مثبت شخصیت حقوقی، آخرین آگهی تغییرات، مدارک صاحبان امضای مجاز و حسب مورد وکالت نامه یا سایر اسناد مثبت سمت و اختیار نمایندگان طرفین، جزء مدارک قرارداد محسوب می شود.

۴-۱. هر یک از طرفین موظف است هر گونه تغییر مؤثر در نمایندگان، صاحبان امضای مجاز، وضعیت ثبتی یا اطلاعات ارتباطی خود را حداکثر ظرف پنج روز کاری به طرف مقابل اعلام نماید.

## ماده ۲ - تعاریف

اصطلاحات زیر در این قرارداد دارای معانی مشروح زیر هستند، مگر آنکه از متن قرارداد مفهوم دیگری مستفاد گردد:

۱-۲. **قرارداد:** سند حاضر و کلیه پیوست ها، الحاقیه ها، اصلاحیه ها و اسنادی که صراحتاً جزء قرارداد شناخته شده اند.

۲-۲. **پروژه:** پروژه ..... که عملیات موضوع قرارداد بخشی از آن است.

۳-۲. **عملیات/کار:** کلیه فعالیت های فنی، اجرایی، مدیریتی، کنترلی، آزمایشی و مستندسازی که انجام آنها طبق قرارداد بر عهده پیمانکار است.

۴-۲. **کارگاه:** محل یا محل هایی که برای اجرای تمام یا بخشی از عملیات در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

۵-۲. **دستگاه نظارت:** شخص حقیقی یا حقوقی معرفی شده از سوی کارفرما برای نظارت بر اجرای قرارداد در حدود اختیارات تفویض شده.

۶-۲. **نماینده کارفرما:** شخصی که از سوی کارفرما برای انجام وظایف یا اعمال اختیارات مشخص معرفی شده است.

۷-۲. **نماینده پیمانکار:** مدیر پروژه، رئیس کارگاه یا شخص دیگری که از سوی پیمانکار برای اداره امور اجرایی معرفی می شود.

۸-۲. **نقشه اجرایی:** نقشه‌ای که برای اجرا تأیید و ابلاغ شده است.

۹-۲. **نقشه کارگاهی (Shop Drawing):** نقشه تفصیلی لازم برای ساخت، مونتاژ یا نصب که حسب قرارداد توسط پیمانکار تهیه می شود.

۱۰-۲. **نقشه چون ساخت (As-Built):** نقشه‌ای که وضعیت واقعی عملیات اجرا شده را پس از تکمیل منعکس می کند.

۱۱-۲. **دستور تغییر کار (Change Order):** دستور معتبر برای افزایش، کاهش، حذف، جایگزینی یا تغییر در محدوده، مقدار، مشخصات یا نحوه اجرای کار.

۱۲-۲. **کار اضافی:** کاری خارج از محدوده اولیه قرارداد که مطابق سازوکار مقرر به پیمانکار ابلاغ شده باشد.

۱۳-۲. **تحويل موقت:** پذیرش اولیه عملیات پس از تکمیل اساسی و تحقق شرایط مقرر در قرارداد.

۱۴-۲. **دوره تضمین:** مدت مشخص پس از تحويل موقت که پیمانکار مسئول رفع نواقص و عیوب منتسب به اجرای خود است.

۱۵-۲. **تحويل قطعی:** پذیرش نهایی کار پس از پایان دوره تضمین و انجام تعهدات مربوط.

۱۶-۲. **روز:** روز تقویمی است، مگر آنکه صراحتاً «روز کاری» ذکر شود.

۱۷-۲. **روز کاری:** روزی که طبق قوانین و مقررات و نظام کاری پروژه، روز کاری محسوب می شود.

۱۸-۲. **فورس ماژور:** واقعه‌ای خارج از کنترل متعارف طرف متأثر که واجد شرایط مقرر در ماده مربوط به حوادث قهری این قرارداد باشد.

### ماده ۳ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از:

اجرای عملیات لوله کشی صنعتی (Piping) پروژه ..... واقع  
در ..... مطابق اسناد قرارداد، نقشه های اجرایی، مشخصات  
فنی، استانداردهای تعیین شده و برنامه زمان بندی مصوب.

عملیات حسب شرح کار می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف) تحویل گیری، حمل داخلی، بارگیری، تخلیه و نگهداری لوله، فلنج، شیرآلات، اتصالات و سایر تجهیزات؛

ب) کنترل و تطبیق ظاهری اقلام با مدارک تحویلی؛

پ) برش، پخ زنی، Fit-Up، ساخت و مونتاژ اسپول ها؛

ت) عملیات جوشکاری؛

ث) ساخت و نصب خطوط لوله و متعلقات آنها؛

ج) نصب شیرآلات، فلنج ها، اتصالات و اقلام مرتبط؛

چ) اجرای ساپورت ها، در صورتی که در شرح کار درج شده باشد؛

ح) آماده سازی سطح، رنگ، پوشش و عایق کاری در صورت شمول؛

خ) انجام بازرسی ها و آزمون های مقرر؛

د) انجام آزمون های غیر مخرب (NDT) در حدود شرح کار؛

ذ) تست هیدرواستاتیک، پنوماتیک یا سایر آزمون های فشار حسب مشخصات پروژه؛

ر) Cleaning، Flushing و عملیات مشابه حسب ضرورت؛

ز) پیش‌راه‌اندازی در حدود تعهد پیمانکار؛

ژ) همکاری در راه‌اندازی حسب شرح کار؛

س) رفع نواقص و Punch List؛

ش) تهیه نقشه‌های As-Built؛

ص) تهیه و تحویل مدارک فنی و کیفی؛

ض) تحویل موقت، انجام تعهدات دوره تضمین و فراهم نمودن شرایط تحویل قطعی.

## ماده ۴ - حدود و دامنه عملیات

۴-۱. حدود دقیق کار براساس موضوع قرارداد، Scope of Work، نقشه‌ها، مشخصات فنی، BOQ/MTO،

ماتریس مسئولیت‌ها و سایر پیوست‌های قراردادی تعیین می‌شود.

۴-۲. عملیات فرعی و جانبی که به‌طور متعارف و فنی برای اجرای صحیح یک تعهد صریح قرارداد ضرورت مستقیم

دارد و پیمانکار متخصص در زمان انعقاد قرارداد می‌توانسته آن را تشخیص دهد، در حدود متعارف جزء همان تعهد

محسوب می‌شود.

۴-۳. کارفرما نمی‌تواند صرفاً با استناد به عبارت‌های کلی قرارداد، عملیات مستقل و اساسی خارج از محدوده اولیه

را بدون رعایت سازوکار تغییرات به پیمانکار تحمیل نماید.

۴-۴. هرگاه درباره داخل یا خارج بودن یک عملیات از محدوده قرارداد اختلاف ایجاد شود، اسناد قرارداد، عرف

فنی پروژه، پیشنهاد مالی و اسناد مناقصه یا مذاکره حسب مورد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۵. پیمانکار موظف است پیش از اجرای کاری که آن را خارج از محدوده اولیه می‌داند، مراتب را به‌صورت کتبی

اعلام کند؛ مگر در موارد اضطراری.

## ماده ۵ - اسناد و مدارک قرارداد

اسناد زیر، حسب وجود، جزء لاینفک قرارداد هستند:

۱. سند اصلی قرارداد؛

۲. شرایط خصوصی؛

۳. الحاقیه ها و اصلاحیه های بعدی؛

۴. شرح کار؛

۵. مشخصات فنی؛

۶. نقشه های مصوب؛

۷. جدول مقادیر و قیمت ها؛

۸. برنامه زمان بندی؛

۹. الزامات HSE؛

۱۰. الزامات QA/QC؛

۱۱. ماتریس مسئولیت تأمین؛

۱۲. صورت جلسات مورد تأیید؛

۱۳. پیشنهاد فنی و مالی پذیرفته شده پیمانکار؛

۱۴. سایر اسنادی که صراحتاً جزء قرارداد شناخته می شوند.

## ۵-۱. ترتیب اولویت



در صورت تعارض غیرقابل جمع میان اسناد، الحاقیه و اصلاحیه مؤخر بر اسناد قبلی مقدم است و سپس ترتیب اولویت مقرر در شرایط خصوصی اعمال می شود.

۵-۲. پیمانکار موظف است هرگونه تعارض، ابهام یا نقص مؤثری را که با بررسی حرفه‌ای متعارف در اسناد مشاهده می کند، پیش از اجرای بخش متأثر به دستگاه نظارت اعلام نماید.

## ماده ۶ - استانداردها و الزامات فنی

۶-۱. عملیات باید مطابق قوانین و مقررات فنی لازم‌الاجرا، استانداردهای تعیین شده در قرارداد و Specification های پروژه انجام شود.

۶-۲. حسب موضوع پروژه، استانداردهای ملی ایران و استانداردهای تخصصی مورد توافق از قبیل ASME ، API ، ISO ، AWS ، ASTM یا سایر Codes و Standards می تواند در اسناد فنی تعیین شود.

۶-۳. Code ، Standard و Revision مورد استفاده باید حتی الامکان در پیوست فنی صریحاً مشخص گردد.

۶-۴. پیمانکار موظف است پیش از اجرای هر قسمت، اطمینان حاصل کند که نقشه یا مدرک مورد استفاده دارای وضعیت معتبر برای اجرا است.

۶-۵. تأیید نقشه‌ها، روش‌های اجرایی یا مدارک فنی پیمانکار از سوی کارفرما، به تنهایی رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به اجرای صحیح تعهدات حرفه‌ای وی نخواهد بود.

## ماده ۷ - مبلغ قرارداد

مبلغ اولیه قرارداد برابر است با:

به عدد : .....

به حروف : .....

نوع قرارداد به شرح زیر تعیین می شود:

مقطوع (LumpSum)

□ قیمت واحد (Unit Price)

□ ترکیبی

□ سایر ..... :

۱-۷. در قرارداد قیمت واحد، مبلغ اولیه برآوردی بوده و مبلغ نهایی براساس مقادیر واقعی تأیید شده و قیمت های قراردادی تعیین می شود.

۲-۷. در قرارداد مقطوع، مبلغ ناظر بر دامنه کاری است که هنگام انعقاد قرارداد تعیین شده و تغییرات بعدی تابع مقررات تغییرات خواهد بود.

۳-۷. مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورت تعلق، مطابق قوانین و مقررات لازم الاجرا و اسناد قانونی مربوط محاسبه خواهد شد.

۴-۷. وضعیت تعدیل قیمت ها باید در شرایط خصوصی مشخص گردد.

□ قرارداد فاقد تعدیل است.

□ قرارداد مشمول تعدیل براساس ..... است.

۵-۷. در صورت توافق بر تعدیل، شاخص مبنای تاریخ پایه، روش محاسبه و اقلام مشمول باید در پیوست مالی تعیین شود.

## ماده ۸ - کسور قانونی، مالیات و بیمه

۱-۸. هر یک از طرفین مسئول تکالیف مالیاتی و قانونی متعلق به خود مطابق مقررات لازم الاجرا هستند.

۲۸. پیمانکار مکلف است کارکنان مشمول خود را مطابق مقررات مربوط بیمه نماید.

۳۸. مقررات مربوط به قراردادهای پیمانکاری و مفاد حساب تأمین اجتماعی در موارد شمول رعایت خواهد شد.

۴۸. کارفرما مجاز است وجوهی را که طبق قوانین آمره مکلف به کسر یا نگهداری آنهاست، از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

۵۸. کسورات فاقد مبنای قانونی یا قراردادی نباید تحت عنوان «کسور قانونی» از مطالبات پیمانکار برداشت شود.

۶۸. مالیات و عوارض ارزش افزوده، در صورت شمول، مطابق مقررات لازم الاجرا و صورتحسابهای قانونی تعیین تکلیف خواهد شد.

## ماده ۹ - تاریخ نفوذ و شروع قرارداد

۱-۹. قرارداد از تاریخ امضای آن توسط اشخاص دارای اختیار طرفین نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، مگر اینکه تاریخ دیگری صراحتاً تعیین شده باشد.

۲-۹. تاریخ شروع عملیات، تاریخی است که در ابلاغ کتبی شروع کار تعیین می شود.

۳-۹. ابلاغ شروع کار اصولاً باید پس از فراهم شدن شرایط اساسی لازم برای آغاز عملیات از جمله امکان تحویل کارگاه یا بخش موردنیاز آن صورت گیرد.

۴-۹. پیمانکار موظف است ظرف ..... روز پس از ابلاغ شروع کار نسبت به تجهیز متناسب کارگاه اقدام نماید.

در قرارداد اولیه نیز تاریخ شروع با ابلاغ کتبی کارفرما مرتبط بود، اما ارتباط آن با آمادگی واقعی کارگاه و مقدمات شروع عملیات به صراحت تفکیک نشده بود .

## ماده ۱۰ - مدت قرارداد

مدت اولیه اجرای عملیات ..... روز / ماه تقویمی از تاریخ شروع کار است.

۱-۱۰. پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد عملیات را به نحوی سازمان‌دهی کند که در پایان مدت مقرر، شرایط تحویل موقت حاصل شده باشد.

۲-۱۰. مدت قرارداد در صورت تحقق یکی از موجبات تمدید مقرر در قرارداد قابل اصلاح است.

۳-۱۰. تمدید مدت به تنهایی به معنای استحقاق خودکار پیمانکار نسبت به هزینه اضافی نیست و آثار مالی عامل تمدید باید جداگانه بررسی گردد.

۴-۱۰. همچنین تمدید مدت به تنهایی به معنای اسقاط سایر حقوق هر یک از طرفین نیست.

## ماده ۱۱ - برنامه زمان‌بندی

۱-۱۱. پیمانکار موظف است ظرف ..... روز پس از شروع قرارداد، برنامه زمان‌بندی تفصیلی را ارائه نماید، مگر اینکه برنامه مذکور پیش از انعقاد قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد.

۲-۱۱. برنامه باید حسب ماهیت پروژه مراحل اصلی شامل تجهیز، ساخت، جوشکاری، نصب، بازرسی، تست، پیش‌راه‌اندازی، رفع نواقص و تحویل را پوشش دهد.

۳-۱۱. نقاط عطف اصلی و در پروژه‌های مقتضی فعالیت‌های مسیر بحرانی باید مشخص شود.

۴-۱۱. پیمانکار موظف است برنامه را در دوره‌های تعیین شده به‌روزرسانی نماید.

۵-۱۱. در صورت عقب‌ماندگی منتسب به پیمانکار، کارفرما می‌تواند ارائه برنامه جبرانی را مطالبه نماید.

۶-۱۱. برنامه جبرانی نباید موجب نقض استانداردهای فنی، ایمنی یا کیفیت شود.

۷-۱۱. اگر عقب‌ماندگی ناشی از عوامل منتسب به کارفرما یا عوامل مجاز قراردادی باشد، آثار آن مطابق مقررات تأخیرات و تغییرات تعیین خواهد شد.

## ماده ۱۲ - تحویل کارگاه

۱۲-۱. کارفرما موظف است کارگاه یا قسمت موردنیاز برای شروع عملیات را طی صورت جلسه به پیمانکار تحویل دهد.

۱۲-۲. صورت جلسه تحویل حسب مورد باید حدود محل، مسیرهای دسترسی، محدودیت‌های حراستی، تأسیسات موجود و سایر اطلاعات ضروری را مشخص نماید.

۱۲-۳. پیمانکار هنگام تحویل، موانع یا ایرادات آشکار و قابل مشاهده را بررسی و در صورت جلسه منعکس می‌کند.

۱۲-۴. تحویل کارگاه هیچ گونه حق مالکیت یا حق عینی برای پیمانکار ایجاد نمی‌کند.

۱۲-۵. در صورت عدم امکان تحویل تمام کارگاه، تحویل مرحله‌ای مجاز است؛ مشروط بر اینکه آثار احتمالی آن بر برنامه کار حسب قرارداد بررسی شود.

### ماده ۱۳ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۱۳-۱. تجهیز کارگاه باید متناسب با ماهیت، حجم و برنامه عملیات انجام شود.

۱۳-۲. تأمین دفاتر کارگاهی، انبار، Workshop، تجهیزات اجرایی، ماشین آلات، وسایل حمل، تجهیزات ایمنی و امکانات رفاهی مورد تعهد پیمانکار بر عهده وی خواهد بود.

۱۳-۳. کلیه تأسیسات موقت باید با مقررات ایمنی، بهداشتی، محیط‌زیستی و حراستی پروژه مطابقت داشته باشند.

۱۳-۴. پس از اتمام یا خاتمه کار، پیمانکار موظف است تجهیزات و تأسیسات موقت متعلق به خود را جمع‌آوری و محل را پاک‌سازی نماید، مگر آنکه ترتیب دیگری مورد توافق قرار گیرد.

۱۳-۵. نحوه جمع‌آوری و دفع نخاله‌ها و پسماندهای پروژه باید با رعایت مقررات مربوط انجام شود.

### ماده ۱۴ - تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد است:

۱-۱۴. کارگاه را در موعد مقرر و در حدود قرارداد تحویل دهد.

۲-۱۴. نقشه‌ها، اطلاعات و مدارکی را که تهیه آنها بر عهده وی است در زمان متناسب ارائه نماید.

۳-۱۴. نماینده و دستگاه نظارت را معرفی کند.

۴-۱۴. مدارک فنی و درخواست‌های پیمانکار را در مهلت متعارف یا مدت تعیین شده بررسی نماید.

۵-۱۴. مصالح و تجهیزاتی را که براساس ماتریس مسئولیت تأمین آنها بر عهده کارفرما است، مطابق برنامه مورد توافق فراهم نماید.

۶-۱۴. صورت وضعیت‌های تأیید شده را در مواعد قراردادی پرداخت کند.

۷-۱۴. همکاری لازم برای ورود و دسترسی مجاز پیمانکار به قسمت‌های مرتبط پروژه را فراهم نماید.

۸-۱۴. مقررات اختصاصی حراستی، ایمنی و محدودیت‌های سایت را که پیمانکار باید رعایت کند اعلام نماید.

۹-۱۴. در هماهنگی فعالیت پیمانکار با سایر پیمانکاران یا واحدهای پروژه همکاری متعارف انجام دهد.

۱۰-۱۴. دستورات تغییر، درخواست‌های فنی و موضوعاتی را که ادامه عملیات به تصمیم کارفرما وابسته است، بدون تأخیر غیرموجه تعیین تکلیف نماید.

۱۱-۱۴. از ایجاد مانع غیرضروری در اجرای تعهدات پیمانکار خودداری کند.

## ماده ۱۵ - تعهدات عمومی پیمانکار

پیمانکار متعهد است:

۱-۱۵. تمام عملیات موضوع قرارداد را مطابق اسناد فنی، استانداردها، برنامه مصوب و اصول حرفه‌ای اجرا نماید.

۲-۱۵. نیروی انسانی متخصص و کافی را در زمان مناسب تأمین کند.

۳-۱۵. ماشین آلات، ابزار و تجهیزات مورد تعهد خود را در وضعیت مناسب فراهم نماید.

- ۴-۱۵. کلیه مجوزهایی را که طبق قرارداد یا قانون اخذ آنها بر عهده وی است تحصیل نماید.
- ۵-۱۵. از اموال، مصالح و تجهیزات تحویلی کارفرما مراقبت کند.
- ۶-۱۵. مقررات کار، تأمین اجتماعی، ایمنی، محیط‌زیستی و سایر مقررات مرتبط با عملیات خود را رعایت نماید.
- ۷-۱۵. گزارش‌های فنی و پیشرفت پروژه را مطابق قرارداد ارائه کند.
- ۸-۱۵. سوابق فنی و کیفی عملیات را نگهداری نماید.
- ۹-۱۵. هرگونه مغایرت مؤثر میان شرایط واقعی محل، نقشه‌ها یا مشخصات فنی را به دستگاه نظارت اعلام کند.
- ۱۰-۱۵. از اجرای آگاهانه عملیات مغایر با الزامات آشکار ایمنی یا اسناد معتبر اجرایی خودداری نماید.
- ۱۱-۱۵. عملیات معیوب منتسب به خود را مطابق قرارداد اصلاح کند.
- ۱۲-۱۵. مدارک نهایی و نقشه‌های As-Built مورد تعهد را تهیه و تحویل دهد.
- ۱۳-۱۵. پس از اتمام کار نسبت به پاک‌سازی محدوده فعالیت خود اقدام نماید.
- ۱۴-۱۵. نماینده واجد صلاحیت و دارای اختیار کافی برای اداره امور روزمره پروژه معرفی کند.

## ماده ۱۶ - نماینده کارفرما و دستگاه نظارت

- ۱-۱۶. کارفرما موظف است شخص یا اشخاصی را به‌عنوان نماینده خود و حسب مورد دستگاه نظارت معرفی نماید.
- ۲-۱۶. حدود اختیارات نماینده کارفرما و دستگاه نظارت باید به‌صورت کتبی به پیمانکار اعلام گردد.
- ۳-۱۶. دستگاه نظارت در حدود اختیارات خود می‌تواند بر کمیت، کیفیت، پیشرفت، انطباق فنی و رعایت الزامات قراردادی عملیات نظارت نماید.
- ۴-۱۶. دستگاه نظارت حق دارد مدارک فنی، گزارش‌های پیشرفت، نتایج بازرسی، سوابق آزمون و سایر اسناد مرتبط با اجرای قرارداد را مطالبه و بررسی نماید.

۵-۱۶. دستگاه نظارت می تواند در صورت مشاهده عملیات مغایر با نقشه ها، مشخصات فنی، استانداردها یا الزامات ایمنی، رفع مغایرت یا توقف قسمت معیوب را مطالبه کند.

۶-۱۶. تأیید یا عدم اعتراض دستگاه نظارت نسبت به یک مرحله از عملیات، به تنهایی موجب سلب مسئولیت پیمانکار نسبت به کیفیت و صحت اجرای تعهدات خود نخواهد شد.

۷-۱۶. دستگاه نظارت بدون اختیار صریح کارفرما حق ایجاد تعهد مالی جدید، تغییر مبلغ قرارداد یا تمدید مدت را ندارد.

۸-۱۶. هر دستوری که به تشخیص پیمانکار موجب تغییر در محدوده، مبلغ یا مدت قرارداد شود باید وفق سازوکار تغییرات قرارداد مستند و تعیین تکلیف گردد.

#### ماده ۱۷ - نماینده پیمانکار

۱-۱۷. پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی، یک شخص واجد صلاحیت و دارای تجربه متناسب با پروژه را به عنوان مدیر پروژه یا رئیس کارگاه معرفی نماید.

۲-۱۷. نماینده پیمانکار باید دارای اختیار کافی برای:

دریافت مکاتبات؛ شرکت در جلسات؛ هماهنگی امور اجرایی؛ پیگیری دستورات؛ و مدیریت روزمره عملیات باشد

۳-۱۷. پیمانکار موظف است ساختار سازمانی کارگاه و مسئولان اصلی فنی، کنترل کیفیت، ایمنی و برنامه ریزی را حسب ابعاد پروژه معرفی نماید.

۴-۱۷. تغییر مدیر پروژه یا رئیس کارگاه باید به کارفرما اعلام شود.

۵-۱۷. در صورت وجود دلایل فنی، ایمنی یا حرفه ای مستند درباره عدم صلاحیت یک مسئول اصلی پروژه، کارفرما می تواند تعویض وی را درخواست نماید.



## ماده ۱۸ - نیروی انسانی

- ۱-۱۸. انتخاب، استخدام، پرداخت حقوق و مزایا، بیمه و مدیریت نیروی انسانی پیمانکار بر عهده پیمانکار است.
- ۲-۱۸. پیمانکار موظف است از نیروی انسانی دارای دانش، تجربه و مهارت متناسب با فعالیت محوله استفاده نماید.
- ۳-۱۸. مشاغلی که براساس قانون یا الزامات فنی نیازمند گواهی صلاحیت، آموزش یا مجوز تخصصی هستند صرفاً باید توسط اشخاص واجد شرایط انجام شوند.
- ۴-۱۸. پیمانکار مسئول رعایت مقررات لازم‌الاجرای کار و تأمین اجتماعی نسبت به کارکنان تحت مدیریت خود است.
- ۵-۱۸. پیمانکار موظف است سوابق صلاحیت نیروهای تخصصی را حسب درخواست کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه نماید.
- ۶-۱۸. کارفرما می‌تواند از ادامه فعالیت شخصی که به‌طور مستند الزامات ایمنی، حراستی یا فنی پروژه را به‌صورت جدی نقض کرده است جلوگیری کند.
- ۷-۱۸. هیچ‌یک از مفاد قرارداد موجب ایجاد رابطه استخدامی میان کارفرما و کارکنان پیمانکار نخواهد بود، مگر آنکه براساس قوانین آمره وضع دیگری احراز شود.

## ماده ۱۹ - ساعات کار و سازمان‌دهی عملیات

- ۱-۱۹. پیمانکار موظف است ساعات و شیفت‌های کاری را با رعایت قوانین لازم‌الاجرا و مقررات سایت تنظیم نماید.
- ۲-۱۹. فعالیت در شب، ایام تعطیل یا ساعات خاص در صورت لزوم باید با رعایت الزامات ایمنی، حراستی و مقررات کار انجام شود.
- ۳-۱۹. اگر افزایش شیفت یا اضافه کاری برای جبران تأخیر منتسب به پیمانکار ضرورت پیدا کند، هزینه آن اصولاً بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۴-۱۹. اگر کارفرما بدون وجود تأخیر متناسب به پیمانکار دستور تسریع عملیات را صادر نماید، آثار مالی و زمانی آن حسب مقررات تغییرات بررسی خواهد شد.

## ماده ۲۰ - پیمانکاران جزء

- ۱-۲۰. پیمانکار حق واگذاری کلی قرارداد به شخص ثالث را بدون موافقت کتبی کارفرما ندارد.
- ۲-۲۰. پیمانکار می تواند در صورت مجاز بودن طبق شرایط قرارداد، اجرای برخی فعالیت های تخصصی را به پیمانکار جزء واجد صلاحیت واگذار کند.
- ۳-۲۰. استفاده از پیمانکار جزء موجب سلب مسئولیت پیمانکار اصلی در برابر کارفرما نخواهد شد.
- ۴-۲۰. پیمانکار موظف است پیمانکاران جزء خود را ملزم به رعایت مفاد مرتبط این قرارداد، از جمله الزامات HSE، کنترل کیفیت، محرمانگی و مقررات کارگاه نماید.
- ۵-۲۰. تأیید پیمانکار جزء توسط کارفرما به معنای ایجاد رابطه قراردادی مستقیم میان کارفرما و پیمانکار جزء نیست.

## ماده ۲۱ - مصالح و تجهیزات تأمین کارفرما

- ۱-۲۱. فهرست مصالح و تجهیزاتی که تأمین آنها بر عهده کارفرما است باید در پیوست قرارداد یا ماتریس مسئولیت تأمین مشخص شود.
- ۲-۲۱. تحویل اقلام به پیمانکار باید حتی الامکان طی صورت جلسه یا سند قابل استناد انجام شود.
- ۳-۲۱. پیمانکار موظف است هنگام تحویل، وضعیت ظاهری، تعداد، نوع و مشخصات قابل بررسی اقلام را کنترل و هر گونه کسری یا آسیب آشکار را اعلام نماید.
- ۴-۲۱. پس از تحویل، نگهداری متعارف اقلام در حدود مسئولیت قراردادی بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۵-۲۱. پیمانکار نسبت به عیب ذاتی یا عدم انطباق فنی مصالح تأمینی کارفرما که با بررسی متعارف در زمان تحویل قابل کشف نبوده مسئول نخواهد بود، مشروط بر آنکه پس از کشف فوراً موضوع را اعلام کند.

۶-۲۱. استفاده از مصالح و تجهیزات کارفرما خارج از موضوع قرارداد ممنوع است.

۷-۲۱. ضایعات، پرت، قطعات باقی مانده و Off-Cut های متعلق به کارفرما باید مطابق دستورالعمل پروژه ثبت و تعیین تکلیف شوند.

## ماده ۲۲ - مصالح و تجهیزات تأمینی پیمانکار

۱-۲۲. کلیه اقلامی که تأمین آنها طبق اسناد قرارداد بر عهده پیمانکار است باید از کیفیت مناسب و منطبق با مشخصات فنی برخوردار باشند.

۲-۲۲. در صورت الزام، پیمانکار موظف است پیش از مصرف، مدارک فنی، گواهی کیفیت، Data Sheet یا سایر مدارک مورد نیاز را ارائه نماید.

۳-۲۲. تأیید برند، سازنده یا محصول توسط کارفرما، مسئولیت پیمانکار نسبت به انطباق کالای تحویلی با مشخصات قراردادی را ساقط نمی کند.

۴-۲۲. استفاده از مصالح معیوب، آسیب دیده، فاقد مشخصات لازم یا دارای منشأ نامعتبر ممنوع است.

## ماده ۲۳ - نگهداری و حفاظت از مصالح

۱-۲۳. پیمانکار موظف است شرایط نگهداری مصالح و تجهیزات را مطابق الزامات فنی و دستورالعمل سازنده رعایت نماید.

۲-۲۳. اقلامی که نسبت به رطوبت، ضربه، آلودگی، گرما یا شرایط محیطی حساس هستند باید در محل و شرایط مناسب نگهداری شوند.

۳-۲۳. پیمانکار باید حسب ضرورت سیستم شناسایی و تفکیک اقلام را برقرار نماید.

۴-۲۳. در صورت ورود خسارت به اقلام تحویل شده بر اثر فعل یا ترک فعل منتسب به پیمانکار، مسئولیت جبران براساس قوانین و مفاد قرارداد تعیین خواهد شد.

## ماده ۲۴ - نقشه‌های اجرایی و مدارک فنی

۱-۲۴. اجرای عملیات باید براساس نقشه‌ها و مدارک دارای وضعیت معتبر برای اجرا انجام شود.

۲-۲۴. پیمانکار موظف است قبل از شروع هر فعالیت، Revision معتبر نقشه مربوط را کنترل کند.

۳-۲۴. در صورت مشاهده تعارض میان نقشه‌ها، مشخصات فنی یا شرایط واقعی محل، پیمانکار باید پیش از اجرای بخش متأثر درخواست تعیین تکلیف نماید.

۴-۲۴. پیمانکار نباید رأساً تغییر اساسی در نقشه‌های مصوب ایجاد نماید.

۵-۲۴. اصلاحات ناشی از شرایط اجرایی باید از طریق روش مصوب پروژه مستند گردد.

## ماده ۲۵ - Shop Drawing و مدارک کارگاهی

۱-۲۵. در مواردی که تهیه Shop Drawing بر عهده پیمانکار است، وی موظف است آنها را در موعد مناسب تهیه و برای بررسی ارائه کند.

۲-۲۵. نقشه‌های کارگاهی باید با نقشه‌های مبنا، Specifications و شرایط واقعی اجرا مطابقت داشته باشند.

۳-۲۵. پیمانکار موظف است از اجرای Shop Drawing تأیید نشده در مواردی که تأیید الزامی است خودداری نماید.

۴-۲۵. تأیید Shop Drawing توسط کارفرما یا دستگاه نظارت، مسئولیت پیمانکار نسبت به ابعاد، هماهنگی اجرایی و انطباق آن با اسناد قرارداد را در حدود وظایف حرفه‌ای وی ساقط نمی‌کند.

## ماده ۲۶ - نقشه‌های As-Built

- ۱-۲۶. پیمانکار موظف است تغییرات واقعی اجرا را به صورت مستمر ثبت کند.
- ۲-۲۶. نقشه‌های As-Built باید وضعیت واقعی نصب شده را منعکس نمایند.
- ۳-۲۶. کلیه تغییرات مسیر، ابعاد، محل نصب، شماره تجهیزات یا سایر اطلاعات مؤثر باید حسب سیستم کنترل مدارک در نسخه نهایی منعکس شود.
- ۴-۲۶. تکمیل و تحویل As-Built های مورد تعهد، یکی از شرایط تکمیل مدارک نهایی پروژه خواهد بود.

## ماده ۲۷ - کنترل کیفیت

- ۱-۲۷. پیمانکار مسئول کنترل کیفیت عملیات انجام شده توسط خود و عوامل تحت مدیریت خویش است.
- ۲-۲۷. حسب نوع پروژه، پیمانکار موظف است مدارک کنترل کیفیت لازم از جمله QCP، ITP، Quality Plan، Method Statement و سایر رویه‌های فنی مورد نیاز را تهیه نماید.
- ۳-۲۷. معیار پذیرش هر فعالیت باید براساس اسناد فنی و استانداردهای قرارداد باشد.
- ۴-۲۷. پیمانکار موظف است سوابق بازرسی و کنترل کیفیت را تا پایان قرارداد منظم و قابل ردیابی نگهداری کند.
- ۵-۲۷. دستگاه نظارت می تواند انجام بازرسی، آزمون یا ارائه مدارک کیفیت مقرر در قرارداد را مطالبه نماید.

## ماده ۲۸ - ITP و فرآیند بازرسی

- ۱-۲۸. در پروژه‌هایی که ITP مورد نیاز است، پیمانکار باید مراحل بازرسی و آزمون را براساس برنامه تأیید شده انجام دهد.

۲۲۸- پیمانکار موظف است پیش از انجام فعالیت‌هایی که حضور دستگاه نظارت در آنها مقرر شده است، در مهلت مناسب اطلاع‌رسانی کند.

۳۲۸- در مراحل دارای Hold Point، ادامه کار منوط به آزادسازی مرحله مربوط خواهد بود.

۴۲۸- عدم حضور دستگاه نظارت پس از دریافت اعلام صحیح، تابع ضوابط تعیین شده در ITP یا شرایط خصوصی خواهد بود.

## ماده ۲۹ - جوشکاری

۱-۲۹- کلیه عملیات جوشکاری باید براساس روش‌های فنی تأیید شده و استانداردهای تعیین شده پروژه انجام شود.

۲-۲۹- پیمانکار موظف است حسب الزامات پروژه WPS و PQR معتبر تهیه یا ارائه نماید.

۳-۲۹- جوشکاران باید دارای صلاحیت متناسب با نوع فرآیند و محدوده کاری خود باشند.

۴-۲۹- پیمانکار موظف است در صورت الزام، سوابق شناسایی و صلاحیت جوشکاران را نگهداری نماید.

۵-۲۹- مواد مصرفی جوشکاری باید متناسب با روش جوشکاری، متریال پایه و Specification پروژه انتخاب و در شرایط مناسب نگهداری شوند.

۶-۲۹- جوش معیوب باید براساس روش مورد قبول اصلاح و حسب ضرورت مجدداً آزمایش شود.

## ماده ۳۰ - آزمون‌های غیرمخرب

۱-۳۰- نوع و میزان آزمون‌های غیرمخرب مطابق نقشه‌ها، Specifications، ITP و استانداردهای پروژه تعیین می‌شود.

۲-۳۰- آزمون‌ها حسب مورد می‌تواند شامل VT، PT، MT، UT، RT یا سایر روش‌های مورد نیاز باشد.

۳-۳۰. اشخاص انجام‌دهنده آزمون‌های تخصصی باید دارای صلاحیت متناسب با الزامات پروژه باشند.

۴-۳۰. گزارش‌های NDT باید به محل یا شناسه مورد آزمون قابل ردیابی باشند.

۵-۳۰. معیار پذیرش و رد باید براساس استاندارد یا Specification مربوط تعیین شود.

### ماده ۳۱ - تست فشار و آزمایش‌های نهایی

۱-۳۱. تست هیدرواستاتیک، پنوماتیک یا سایر آزمون‌های فشار باید مطابق Procedure، استاندارد و الزامات ایمنی پروژه انجام شود.

۲-۳۱. پیش از تست، تکمیل الزامات فنی و بازرسی‌های پیش‌نیاز باید کنترل شود.

۳-۳۱. تجهیزات اندازه‌گیری مورد استفاده در آزمون باید در موارد لازم دارای کالیبراسیون معتبر باشند.

۴-۳۱. فشار، مدت نگهداری و معیار پذیرش تست باید مطابق مدارک فنی تعیین گردد.

۵-۳۱. در زمان تست، محدوده خطر باید کنترل و از حضور افراد غیرمرتبط جلوگیری شود.

۶-۳۱. نتایج آزمون باید ثبت و حسب ضوابط پروژه تأیید گردد.

### ماده ۳۲ - آماده‌سازی سطح، رنگ و پوشش

۱-۳۲. عملیات آماده‌سازی سطح، سندبلاست یا روش جایگزین، رنگ و پوشش باید طبق Specification پروژه انجام شود.

۲-۳۲. پیمانکار موظف است قبل از اجرا، شرایط سطح و محیط را در حدود مقرر کنترل نماید.

۳-۳۲. نوع مواد، تعداد لایه‌ها، ضخامت پوشش و معیار پذیرش مطابق مشخصات فنی خواهد بود.

۴-۳۲. سطوح آسیب‌دیده در جریان حمل یا نصب باید طبق روش فنی مورد قبول تعمیر شوند.

### ماده ۳۳ - عدم انطباق و کار معیوب

۱-۳۳. هرگاه بخشی از کار با اسناد قرارداد یا معیارهای فنی مطابقت نداشته باشد، پیمانکار موظف است نسبت به بررسی و تعیین روش اصلاح اقدام نماید.

۲-۳۳. کار معیوب حسب مورد باید اصلاح، تعمیر، تعویض یا با تأیید مجاز تعیین تکلیف شود.

۳-۳۳. پیمانکار حق ندارد کار غیرمنطبق را به نحوی پوشاند یا ادامه دهد که امکان بررسی آن از بین برود.

۴-۳۳. هزینه اصلاح عیوب ناشی از اجرای نامناسب متناسب به پیمانکار بر عهده وی خواهد بود.

۵-۳۳. پذیرش یک مورد خاص عدم انطباق، الزاماً سابقه‌ای برای پذیرش موارد مشابه ایجاد نمی‌کند.

### ماده ۳۴ - HSE و ایمنی عملیات

۱-۳۴. پیمانکار موظف است تمامی عملیات را با رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرای ایمنی و حفاظت فنی و الزامات HSE پروژه انجام دهد.

۲-۳۴. پیمانکار باید پیش از آغاز فعالیت‌های پرخطر، خطرات مربوط را ارزیابی و اقدامات کنترلی مناسب برقرار نماید.

۳-۳۴. حسب ماهیت کار، فعالیت‌هایی از قبیل:

Hot Work؛ کار در ارتفاع؛ فضای بسته؛ لیفتینگ؛ تست فشار؛ کار با تجهیزات برقی؛ و فعالیت در مجاورت خطوط یا تأسیسات فعال باید با رعایت ضوابط اختصاصی و حسب مورد Permit to Work انجام شود.

۴-۳۴. پیمانکار موظف است تجهیزات حفاظت فردی لازم را برای کارکنان خود فراهم نماید.

۵-۳۴. آموزش‌های ایمنی لازم، از جمله آموزش بدو ورود و آموزش‌های مرتبط با فعالیت‌های تخصصی باید انجام شود.



۶-۳۴. هیچ الزام زمانی یا دستوری برای تسریع کار مجوز عدول از مقررات ایمنی نخواهد بود.

### ماده ۳۵ - توقف عملیات ناایمن

۱-۳۵. کارفرما، دستگاه نظارت یا مسئول HSE در صورت مشاهده خطر فوری و جدی برای جان افراد، تجهیزات، تأسیسات یا محیط زیست می تواند دستور توقف فعالیت مربوط را صادر نماید.

۲-۳۵. پیمانکار موظف است پس از رفع وضعیت ناایمن، شرایط لازم برای از سرگیری عملیات را فراهم نماید.

۳-۳۵. اگر توقف ناشی از تخلف پیمانکار باشد، آثار زمانی و مالی آن اصولاً بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۴-۳۵. اگر توقف ناشی از عاملی غیرمنتسب به پیمانکار باشد، آثار آن حسب مواد مربوط به تأخیر و تغییرات بررسی می شود.

### ماده ۳۶ - حوادث و گزارش دهی

۱-۳۶. پیمانکار موظف است هر حادثه مهم جانی، مالی، محیط زیستی، آتش سوزی یا Near Miss مهم را بلافاصله به کارفرما اعلام نماید.

۲-۳۶. حسب اهمیت حادثه، گزارش اولیه و گزارش بررسی علل باید تهیه شود.

۳-۳۶. طرفین موظف اند در بررسی حوادث مرتبط با پروژه همکاری کنند.

۴-۳۶. گزارش حادثه به تنهایی تعیین کننده مسئولیت نهایی حقوقی طرفین نخواهد بود.

### ماده ۳۷ - مسئولیت خسارات

۱-۳۷. هر یک از طرفین مسئول خساراتی خواهد بود که براساس قوانین و مفاد قرارداد به فعل، ترک فعل، تقصیر یا نقض تعهدات وی منتسب باشد.

۲-۳۷. مسئولیت پیمانکار نسبت به کارکنان، پیمانکاران جزء و عوامل تحت مدیریت خود در حدود قوانین و قرارداد باقی است.

۳-۳۷. کارفرما نیز نسبت به خسارات ناشی از اقدامات یا قصور منتسب به خود، در حدود قوانین حاکم مسئول خواهد بود.

۴-۳۷. هیچ‌یک از مفاد قرارداد نباید به عنوان سلب مطلق مسئولیت ناشی از تقصیر یا تکلیف قانونی یک طرف تفسیر شود.

۵-۳۷. در صورت وجود عوامل متعدد یا تقصیر مشترک، مسئولیت براساس قوانین، رابطه سببیت و میزان تأثیر عوامل بررسی خواهد شد.

### ماده ۳۸ - مسئولیت در قبال اشخاص ثالث

۱-۳۸. پیمانکار باید عملیات را به نحوی انجام دهد که از ورود خسارت غیرمتعارف به اشخاص ثالث جلوگیری شود.

۲-۳۸. خسارات مستقیم ناشی از عملیات پیمانکار، در صورت انتساب قانونی به وی، بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۳-۳۸. در صورتی که خسارت ناشی از دستور یا اقدام کارفرما باشد، مسئولیت حسب قوانین و میزان انتساب تعیین می شود.

۴-۳۸. طرفی که از طرح دعوای شخص ثالث مرتبط با قرارداد مطلع می شود باید در صورت مؤثر بودن بر حقوق طرف دیگر، وی را مطلع سازد.

### ماده ۳۹ - بیمه‌های پروژه

۳۹-۱. پیمانکار موظف است بیمه‌های قانونی و بیمه‌هایی را که در شرایط خصوصی قرارداد بر عهده وی قرار گرفته است برقرار و در مدت لازم معتبر نگه دارد.

۳۹-۲. بیمه‌های موردنیاز حسب نوع پروژه می‌تواند شامل:

الف) بیمه کارکنان؛

ب) بیمه مسئولیت مدنی؛

پ) بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات؛

ت) بیمه وسایل نقلیه؛

ث) بیمه تمام‌خطر پیمانکاران در صورت توافق؛

ج) سایر پوشش‌های مقرر

باشد.

۳۹-۳. سقف تعهد، فرانشیز، مدت اعتبار و سایر شرایط بیمه باید حسب ضرورت در شرایط خصوصی تعیین شود.

۳۹-۴. وجود بیمه، مسئولیت قراردادی یا قانونی طرف مسئول را صرفاً به سقف بیمه محدود نمی‌کند، مگر آنکه قرارداد به‌صراحت ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

## ماده ۴۰ - گزارش‌دهی و مستندسازی

۴۰-۱. پیمانکار موظف است گزارش‌های روزانه، هفتگی یا ماهانه موردنیاز پروژه را حسب قرارداد تهیه نماید.

۴۰-۲. گزارش‌ها حسب مورد باید شامل اطلاعات مربوط به:

نیروی انسانی؛ ماشین‌آلات؛ فعالیت‌های انجام‌شده؛ پیشرفت؛ وضعیت کیفیت؛ تست‌ها؛ مشکلات؛ حوادث؛ و برنامه دوره بعد باشد.

۳-۴۰. طرفین باید سوابق مؤثر بر مبلغ، مدت، کیفیت و تغییرات پروژه را به نحو قابل استناد نگهداری نمایند.

۴-۴۰. عدم اعتراض فوری به یک گزارش، به تنهایی به معنای پذیرش قطعی کلیه آثار مالی یا حقوقی مندرج در آن نخواهد بود.

## ماده ۴۱ - مدارک نهایی پروژه

پیمانکار موظف است حسب محدوده قرارداد، مدارک نهایی پروژه را تهیه و تحویل نماید. این مدارک می تواند شامل:

نقشه های As-Built؛ گزارش های بازرسی؛ نتایج NDT؛ گزارش تست فشار؛ مدارک جوشکاری؛ گواهی های مصالح؛ سوابق کالیبراسیون؛ گزارش های رنگ و پوشش؛ سوابق رفع عدم انطباق؛ و سایر مدارک تعیین شده باشد.

۱-۴۱. قالب و تعداد نسخه های فیزیکی یا الکترونیکی در پیوست کنترل مدارک تعیین می شود.

۲-۴۱. مدارک باید خوانا، منظم و تا حد لازم قابل ردیابی باشند.

۳-۴۱. در صورتی که Final Dossier جزء مدارک الزامی تحویل باشد، عدم تکمیل آن می تواند در فرآیند تحویل نهایی مؤثر باشد.

## ماده ۴۲ - صورت وضعیت های موقت

۱-۴۲. پیمانکار موظف است در دوره های ..... روزه/ماهانه، صورت وضعیت کارهای انجام شده را براساس پیشرفت واقعی و اسناد قابل استناد تهیه و ارائه نماید.

۲-۴۲. صورت وضعیت حسب نوع قرارداد باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

الف) مقادیر کار انجام شده؛

ب) قیمت های واحد یا سهم پیشرفت؛

پ) کارهای اضافی تأیید شده؛

ت) تعدیلات قراردادی در صورت شمول؛

ث) مصالح قابل پرداخت حسب شرایط قرارداد؛

ج) کسورات قانونی؛

چ) استهلاک پیش پرداخت؛

ح) سپرده حسن انجام کار؛

خ) سایر اقلام مالی مورد توافق.

۳-۴۲. پیمانکار موظف است صورت وضعیت را همراه با مدارک پشتیبان لازم از جمله صورت جلسات، متره، گزارش های پیشرفت یا اسناد مورد نیاز ارائه نماید.

۴-۴۲. دستگاه نظارت موظف است صورت وضعیت را ظرف ..... روز بررسی و نتیجه را اعلام نماید.

۵-۴۲. در صورت وجود ایراد، بخش مورد اعتراض باید تا حد امکان به طور مشخص اعلام شود تا پیمانکار بتواند نسبت به اصلاح یا ارائه مستندات اقدام نماید.

۶-۴۲. تأیید صورت وضعیت موقت به معنای پذیرش قطعی تمام مقادیر و آثار مالی آن تا زمان رسیدگی نهایی نیست.

### ماده ۴۳ - پرداخت صورت وضعیت ها

۱-۴۳. کارفرما موظف است مبالغ تأیید شده صورت وضعیت را ظرف ..... روز از تاریخ تأیید نهایی پرداخت نماید.

۲-۴۳. وجود اختلاف نسبت به بخشی از صورت وضعیت، اصولاً مانع پرداخت بخش بدون اختلاف نخواهد بود.

۳-۴۳. کارفرما مجاز نیست پرداخت مبلغ قطعی و مورد تأیید را صرفاً به دلیل وجود ادعای جداگانه و غیرقطعی متوقف نماید، مگر آنکه قرارداد یا قانون اجازه دهد.

۴-۴۳. پرداخت هر صورت وضعیت، به تنهایی به معنای اسقاط حق کارفرما نسبت به کشف اشتباه محاسباتی، اضافه پرداخت یا کار معیوب نخواهد بود.

#### ماده ۴۴ - صورت وضعیت قطعی

۱-۴۴. پیمانکار موظف است ظرف ..... روز پس از تحویل موقت یا در مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی، صورت وضعیت قطعی را ارائه نماید.

۲-۴۴. صورت وضعیت قطعی باید شامل کلیه موارد زیر باشد:

مقادیر نهایی؛ کارهای اضافی و کاهشی؛ قیمت های جدید؛ تعديلات؛ کسورات؛ مطالبات تأیید شده؛ و سایر آثار مالی قرارداد.

۳-۴۴. کلیه ادعاهای مالی که پیمانکار قصد دارد در تسویه نهایی مورد بررسی قرار گیرد باید حتی الامکان همراه مستندات مربوط ارائه شود.

۴-۴۴. رسیدگی به صورت وضعیت قطعی باید براساس اسناد واقعی پروژه و سوابق اجرایی انجام شود.

#### ماده ۴۵ - پیش پرداخت

۱-۴۵. در صورت توافق، کارفرما مبلغی معادل ..... درصد مبلغ اولیه قرارداد را به عنوان پیش پرداخت در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

۲-۴۵. پرداخت پیش پرداخت منوط به ارائه تضمین معتبر معادل مبلغ پیش پرداخت و تحقق سایر شرایط مقرر در قرارداد خواهد بود.

۳-۴۵. پیش پرداخت صرفاً برای تجهیز، تأمین منابع و اجرای موضوع قرارداد پرداخت می شود.

۴-۴۵. روش و نرخ استهلاک پیش پرداخت از صورت وضعیت ها باید در شرایط خصوصی تعیین شود.

۵-۴۵. پیش پرداخت باید تا پیش از تسویه نهایی قرارداد به طور کامل مستهلک گردد.

#### ماده ۴۶ - تضمین پیش پرداخت

۱-۴۶. تضمین پیش پرداخت باید معتبر، قابل وصول و مورد قبول کارفرما باشد.

۲-۴۶. مبلغ تضمین حسب استهلاک پیش پرداخت و در صورت امکان با موافقت کارفرما قابل کاهش خواهد بود.

۳-۴۶. پس از استهلاک کامل پیش پرداخت، تضمین مربوط باید در صورت نبود مانع قانونی یا قراردادی آزاد شود.

#### ماده ۴۷ - تضمین انجام تعهدات

۱-۴۷. پیمانکار موظف است تضمینی معادل ..... درصد مبلغ اولیه قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات ارائه نماید.

۲-۴۷. نوع تضمین باید در شرایط خصوصی مشخص شود و می تواند حسب توافق شامل ضمانت نامه بانکی، سپرده نقدی یا سایر تضامین معتبر و مجاز باشد.

۳-۴۷. تضمین باید تا تحقق شرایط آزادسازی معتبر نگه داشته شود.

۴-۴۷. تمدید مدت قرارداد در صورتی که باعث ضرورت تمدید اعتبار تضمین شود، پیمانکار را ملزم به تمدید آن خواهد نمود.

۵-۴۷. ضبط تمام یا بخشی از تضمین باید مستند به تحقق تخلف یا استحقاق قانونی یا قراردادی مربوط باشد.

#### ماده ۴۸ - سپرده حسن انجام کار

۴۸-۱. از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت ..... درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر خواهد شد، مگر اینکه در شرایط خصوصی ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۴۸-۲. نحوه آزادسازی سپرده به شرح زیر خواهد بود:

.....درصد پس از تحویل موقت و رفع نواقص اولیه؛ باقیمانده پس از تحویل قطعی و انجام تعهدات دوره تضمین.

۴۸-۳. در صورت توافق، پیمانکار می تواند به جای تمام یا بخشی از سپرده نقدی، تضمین معتبر مورد قبول ارائه نماید.

## ماده ۴۹ - کسورات و مطالبات متقابل

۴۹-۱. کارفرما می تواند مبالغی را که طبق قانون یا قرارداد به طور قطعی قابل کسر است از مطالبات پیمانکار برداشت نماید.

۴۹-۲. هر کسر باید دارای مبنا، مستند و قابلیت توضیح باشد.

۴۹-۳. مبالغ مورد اختلاف که هنوز قطعی نشده اند نباید بدون مبنای روشن به عنوان بدهی نهایی پیمانکار تلقی شوند.

۴۹-۴. مطالبات متقابل طرفین در تسویه نهایی حسب قوانین و مفاد قرارداد قابل تهاتر یا تعیین تکلیف خواهد بود.

## ماده ۵۰ - اصل مدیریت تغییرات

۵۰-۱. هرگونه تغییر مؤثر در محدوده، مقدار، مشخصات، روش اجرا، توالی عملیات، مدت یا هزینه پروژه باید حتی الامکان از طریق سازوکار رسمی تغییرات انجام شود.

۵۰-۲. تغییر می تواند ناشی از موارد زیر باشد:

الف) دستور کارفرما؛

ب) اصلاح نقشه؛



پ) تغییر Specification؛

ت) افزایش یا کاهش مقدار؛

ث) حذف یا جایگزینی کار؛

ج) شرایط پیش‌بینی نشده؛

چ) تغییر الزامات قانونی؛

ح) تعلیق یا تسریع؛

خ) سایر موارد مقرر در قرارداد.

۳-۵۰. پیمانکار موظف است در صورت دریافت دستوری که دارای آثار مالی یا زمانی است، موضوع را در اسرع وقت اعلام نماید.

## ماده ۵۱- دستور تغییر کار

۱-۵۱. دستور تغییر کار باید توسط شخص دارای اختیار صادر شود و حتی‌الامکان شامل شرح تغییر، مستند فنی، محدوده عملیات و تاریخ اجرا باشد.

۲-۵۱. پیمانکار موظف است ظرف ..... روز کاری پس از دریافت دستور، آثار احتمالی آن بر قیمت و مدت را اعلام نماید.

۳-۵۱. کارفرما پس از بررسی می‌تواند آثار مالی و زمانی را تأیید، اصلاح یا نسبت به آن مذاکره نماید.

۴-۵۱. در شرایط اضطراری که تأخیر در اقدام موجب خطر جانی، آسیب جدی به تأسیسات یا توقف عمده پروژه شود، دستور فوری قابل اجرا است و آثار مالی و زمانی آن متعاقباً بررسی خواهد شد.

## ماده ۵۲- افزایش و کاهش مقادیر

۱-۵۲. کارفرما می تواند در حدودی که در شرایط خصوصی تعیین شده است مقادیر کار را افزایش یا کاهش دهد.

۲-۵۲. در قراردادهای قیمت واحد، مبلغ قرارداد متناسب با مقادیر واقعی تأیید شده اصلاح خواهد شد.

۳-۵۲. چنانچه افزایش یا کاهش مقادیر موجب تغییر اساسی در ماهیت یا روش اجرای پروژه گردد، آثار آن باید به طور جداگانه بررسی شود.

۴-۵۲. سقف تغییرات مجاز، در صورت لزوم، در شرایط خصوصی تعیین خواهد شد.

### ماده ۵۳ - کار اضافی و قیمت جدید

۱-۵۳. کاری که خارج از محدوده اولیه قرارداد باشد و براساس دستور معتبر انجام شود، کار اضافی یا جدید محسوب می گردد.

۲-۵۳. در صورت وجود قیمت واحد مشابه و قابل اعمال، همان قیمت یا قیمت متناسب با تعدیلات لازم مبنا خواهد بود.

۳-۵۳. در نبود قیمت قابل اعمال، قیمت جدید براساس یکی از روش های زیر تعیین می شود:

الف) تجزیه بها؛

ب) قیمت توافقی؛

پ) قیمت بازار مستند؛

ت) فهرست بهای مرجع در صورت توافق؛

ث) سایر روش های مورد توافق.

۴-۵۳. پیمانکار موظف است مدارک لازم برای ارزیابی قیمت جدید را ارائه نماید.

## ماده ۵۴ - حذف کار

۱-۵۴. کارفرما می‌تواند در حدود قرارداد بخشی از عملیات را حذف نماید.

۲-۵۴. حذف کار باید به صورت رسمی اعلام شود.

۳-۵۴. در صورتی که پیمانکار پیش از حذف، هزینه‌های مستقیم و مستند غیرقابل برگشت برای بخش مربوط انجام داده باشد، آثار آن براساس قرارداد و اسناد قابل رسیدگی بررسی می‌شود.

۴-۵۴. حذف بخشی از کار نباید به طور نامتعارف به وسیله‌ای برای دور زدن حقوق قراردادی پیمانکار تبدیل شود.

## ماده ۵۵ - تعدیل قیمت

۱-۵۵. وضعیت تعدیل باید در شرایط خصوصی صریحاً تعیین شود.

۲-۵۵. در صورت مشمول بودن قرارداد به تعدیل، موارد زیر باید مشخص گردد:

الف) شاخص مبنا؛

ب) تاریخ پایه؛

پ) منبع رسمی شاخص؛

ت) دوره اعمال؛

ث) اقلام مشمول و غیرمشمول؛

ج) روش محاسبه.

۳-۵۵. در صورت عدم پیش‌بینی تعدیل، صرف افزایش عمومی قیمت‌ها به تنهایی موجب حق خودکار برای افزایش مبلغ قرارداد نخواهد بود، مگر در مواردی که قانون یا سایر مواد قرارداد مبنای مستقلی ایجاد کند.

## ماده ۵۶ - تغییر نرخ ارز

۱-۵۶. اگر تمام یا بخشی از اقلام یا خدمات قرارداد وابسته به ارز باشد، وضعیت ریسک تغییر نرخ ارز باید در شرایط خصوصی مشخص شود.

۲-۵۶. در صورت توافق بر تعدیل ارزی، ارز مبنا، نرخ مبنا، منبع تعیین نرخ و روش محاسبه باید صریحاً تعیین گردد.

۳-۵۶. در نبود شرط قراردادی، صرف تغییر نرخ ارز به تنهایی موجب استحقاق خودکار برای تغییر مبلغ قرارداد نخواهد بود، مگر آنکه قانون یا توافق بعدی ترتیب دیگری مقرر نماید.

## ماده ۵۷ - تغییر قوانین و مقررات

۱-۵۷. اگر پس از تاریخ مبنای قرارداد، قانون، آیین نامه یا مقررہ آمره‌ای لازم‌الاجرا شود که مستقیماً هزینه یا مدت اجرای قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد، طرف متأثر می‌تواند درخواست بررسی آثار آن را ارائه نماید.

۲-۵۷. درخواست باید شامل:

مقررہ جدید؛

تاریخ لازم‌الاجرا شدن؛

اثر مستقیم بر پروژه؛

آثار مالی یا زمانی؛

و مستندات مربوط باشد.

۳-۵۷. تغییرات عادی بازار که ناشی از تغییر قانون نیستند مشمول این ماده نخواهند بود.

## ماده ۵۸ - ادعاهای قراردادی (Claims)

۱-۵۸. هر یک از طرفین که به سبب واقعه‌ای مدعی حق مالی، تمدید مدت یا سایر حقوق قراردادی است باید ادعای خود را در زمان متعارف و به صورت مستند اعلام نماید.

۲-۵۸ Claim. باید حسب مورد شامل موارد زیر باشد:

الف) شرح واقعه؛

ب) تاریخ وقوع؛

پ) مبنای قراردادی؛

ت) فعالیت‌های متأثر؛

ث) آثار مالی؛

ج) آثار زمانی؛

چ) اسناد و مکاتبات؛

ح) اقدامات انجام شده برای کاهش آثار.

۳-۵۸. پیمانکار موظف است سوابق لازم برای اثبات ادعای خود را نگهداری نماید.

۴-۵۸. کارفرما نیز موظف است ادعای دریافت شده را در مهلت متعارف بررسی و پاسخ دهد.

۵-۵۸. وجود Claim حل نشده، اصولاً مانع ادامه سایر عملیات قرارداد نخواهد بود.

## ماده ۵۹ - اعلام به موقع وقایع مؤثر

۱-۵۹. هر یک از طرفین موظف است واقعه‌ای را که می‌داند یا به طور متعارف باید بداند می‌تواند اثر مهمی بر مبلغ، مدت یا اجرای قرارداد داشته باشد، بدون تأخیر غیرموجه اعلام نماید.

۲-۵۹. هدف از این اعلام فراهم نمودن امکان بررسی به موقع، حفظ مدارک و کاهش آثار واقعه است.

۳-۵۹. تأخیر غیرموجه در اعلام ممکن است در ارزیابی میزان خسارت قابل جبران یا آثار زمانی مورد توجه قرار گیرد، خصوصاً در صورتی که موجب از بین رفتن امکان بررسی یا کاهش خسارت شده باشد.

## ماده ۶۰ - دستور شفاهی و دستور اضطراری

۱-۶۰. دستورات عادی مؤثر بر مبلغ، مدت یا محدوده قرارداد باید به صورت کتبی یا از طریق سامانه رسمی پروژه صادر شوند.

۲-۶۰. دستور شفاهی به تنهایی موجب تغییر قطعی قرارداد نیست، مگر اینکه فوراً یا در مهلت متعارف به صورت قابل اثبات تأیید شود.

۳-۶۰. در شرایط اضطراری برای حفظ جان اشخاص، محیط زیست، تأسیسات یا جلوگیری از خسارت شدید، پیمانکار موظف است اقدامات متعارف فوری را انجام دهد و موضوع را در اولین فرصت مستند نماید.

## ماده ۶۱ - مصالح پای کار

۱-۶۱. در صورت پیش‌بینی در شرایط خصوصی، بخشی از ارزش مصالح تأمین شده و موجود در کارگاه می‌تواند پیش از نصب در صورت وضعیت منظور شود.

۲-۶۱. پرداخت مصالح پای کار منوط به احراز مواردی از جمله:

مالکیت؛ سلامت؛ انطباق با مشخصات؛ نگهداری مناسب؛ و اختصاص به پروژه خواهد بود.

۳-۶۱. پرداخت ارزش مصالح پای کار به معنای پذیرش نهایی کیفیت آن یا تحویل قطعی نیست.

## ماده ۶۲ - تسویه حساب نهایی

۶۲-۱. پس از تعیین تکلیف صورت وضعیت قطعی، کسورات، مطالبات متقابل، تضمین‌ها، بیمه، مالیات و سایر تعهدات مالی، تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.

۶۲-۲. تسویه باید حتی‌الامکان وضعیت هر یک از اقلام مالی قرارداد را به صورت روشن مشخص نماید.

۶۲-۳. امضای تسویه حساب تنها نسبت به مواردی که صریحاً در آن تعیین تکلیف شده‌اند دارای اثر خواهد بود.

۶۲-۴. حقوقی که صراحتاً در سند تسویه مستثنا شده‌اند باقی خواهند ماند.

### ماده ۶۳ - تأخیرات مجاز

تأخیر در اجرای عملیات در صورتی مجاز تلقی می‌شود که ناشی از عوامل خارج از قصور پیمانکار بوده و اثر واقعی آن بر برنامه اجرای پروژه قابل اثبات باشد.

موارد زیر حسب شرایط می‌تواند از مصادیق تأخیر مجاز محسوب شود:

الف) تأخیر کارفرما در تحویل کارگاه یا بخش‌های مورد نیاز آن؛

ب) تأخیر مؤثر در ارائه نقشه‌ها، مدارک یا اطلاعات ضروری؛

پ) تأخیر در تحویل مصالح یا تجهیزاتی که تأمین آنها طبق قرارداد بر عهده کارفرما است؛

ت) تغییرات اساسی در محدوده یا مشخصات کار؛

ث) دستور تعلیق غیرمنتسب به پیمانکار؛

ج) شرایط فیزیکی پیش‌بینی نشده موضوع قرارداد؛

چ) حوادث قهری و فورس‌ماژور؛

ح) تغییر قوانین یا مقررات مؤثر بر اجرای قرارداد؛

خ) دستور توقف صادرشده از سوی مراجع قانونی که ناشی از تخلف پیمانکار نباشد؛

(د) تداخل مؤثر ناشی از سایر پیمانکاران تحت مدیریت کارفرما؛

(ذ) سایر مواردی که طبق قرارداد به پیمانکار منتسب نباشد.

**۶۳-۱.** پیمانکار موظف است وقوع عامل تأخیر را در اسرع وقت و حداکثر ظرف ..... روز کاری از زمان اطلاع، به صورت مستند به کارفرما اعلام نماید.

**۶۳-۲.** اعلام تأخیر باید حتی الامکان شامل شرح واقعه، تاریخ شروع، فعالیت‌های متأثر، اثر احتمالی بر برنامه و اقدامات انجام شده برای کاهش آثار باشد.

**۶۳-۳.** صرف وقوع یک واقعه، بدون احراز اثر آن بر اجرای عملیات، موجب تمدید خود کار مدت قرارداد نخواهد بود.

## **ماده ۶۴ - تأخیرات غیرمجاز**

تأخیر ناشی از عوامل زیر، در صورت انتساب به پیمانکار، اصولاً غیرمجاز محسوب می‌شود:

(الف) تجهیز ناکافی کارگاه؛

(ب) کمبود نیروی انسانی موردنیاز؛

(پ) ضعف برنامه‌ریزی یا مدیریت اجرایی؛

(ت) تأخیر در تأمین مصالح و تجهیزات بر عهده پیمانکار؛

(ث) خرابی ماشین‌آلات یا تجهیزات پیمانکار در حدودی که قابل پیشگیری یا جایگزینی متعارف بوده است؛

(ج) اجرای معیوب و دوباره کاری ناشی از عملکرد پیمانکار؛

(چ) توقف ناشی از تخلفات ایمنی منتسب به پیمانکار؛

(ح) تأخیر پیمانکاران جزء یا تأمین‌کنندگان تحت مسئولیت پیمانکار؛



خ) عدم ارائه به موقع مدارکی که تهیه آنها بر عهده پیمانکار است؛

د) سایر موارد منتسب به فعل یا ترک فعل پیمانکار.

۱-۶۴. پیمانکار موظف است در صورت ایجاد عقب ماندگی غیرمجاز، حسب درخواست کارفرما برنامه جبرانی قابل اجرا ارائه نماید.

۲-۶۴. هزینه اقدامات جبرانی برای رفع تأخیر منتسب به پیمانکار بر عهده وی خواهد بود.

#### ماده ۶۵ - تمدید مدت قرارداد

۱-۶۵. در صورت وقوع تأخیر مجاز که بر فعالیت های مؤثر یا مسیر بحرانی پروژه اثر واقعی داشته باشد، مدت قرارداد به میزان اثر قابل اثبات قابل تمدید است.

۲-۶۵. میزان تمدید باید براساس برنامه زمان بندی، سوابق اجرایی، تاریخ وقوع و پایان عامل تأخیر و سایر مدارک پروژه تعیین شود.

۳-۶۵. در صورت وقوع هم زمان عوامل منتسب به هر دو طرف، آثار هر عامل باید تا حد امکان به صورت مستقل بررسی شود.

۴-۶۵. تمدید مدت به تنهایی موجب استحقاق پیمانکار نسبت به دریافت هزینه اضافی نیست و آثار مالی باید مطابق مبنای قراردادی مربوط جداگانه تعیین گردد.

۵-۶۵. تصمیم مربوط به تمدید مدت باید حتی الامکان به صورت کتبی و با ذکر مدت و مبنای آن صادر شود.

#### ماده ۶۶ - خسارت تأخیر

۱-۶۶. در صورت تأخیر غیرمجاز پیمانکار، کارفرما می تواند مطابق شرایط خصوصی قرارداد خسارت تأخیر مطالبه نماید.

میزان خسارت: برای هر روز تأخیر غیرمجاز ..... :

حداکثر خسارت قابل اعمال: ..... درصد مبلغ .....

۲-۶۶. خسارت تأخیر صرفاً برای مدت تأخیر قابل انتساب به پیمانکار محاسبه خواهد شد.

۳-۶۶. چنانچه بخشی از پروژه مستقلاً قابل تحویل و بهره‌برداری باشد، طرفین می‌توانند در شرایط خصوصی مبنای محاسبه خسارت تأخیر همان بخش را تعیین نمایند.

۴-۶۶. اعمال خسارت تأخیر، در صورت تحقق سایر شرایط فسخ یا سایر حقوق قراردادی، مانع اعمال آن حقوق نخواهد بود؛ مگر آنکه قرارداد خلاف آن مقرر کرده باشد.

۵-۶۶. هیچ خسارتی نباید برای دوره‌ای اعمال شود که تأخیر مربوط طبق قرارداد مجاز شناخته شده باشد.

## ماده ۶۷ - تسریع در اجرای کار

۱-۶۷. کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت پروژه، از پیمانکار درخواست تسریع در عملیات نماید.

۲-۶۷. اگر تسریع برای جبران عقب‌ماندگی ناشی از پیمانکار باشد، هزینه‌های مربوط اصولاً بر عهده پیمانکار است.

۳-۶۷. اگر پیمانکار بدون وجود تأخیر منتسب به خود، بنا به دستور کارفرما ملزم به افزایش منابع، شیف‌ت، تجهیزات یا سرعت اجرا گردد، موضوع باید به‌عنوان تغییر مورد بررسی قرار گیرد.

۴-۶۷. پیمانکار موظف است قبل از اجرای تسریع غیرجبرانی، آثار احتمالی آن بر مبلغ و سایر بخش‌های برنامه را اعلام کند.

۵-۶۷. تسریع عملیات نباید موجب عدول از الزامات ایمنی، کیفیت یا استانداردهای فنی گردد.

## ماده ۶۸ - تعلیق عملیات

**۱-۶۸.** کارفرما می تواند حسب ضرورت فنی، اجرایی، ایمنی، مالی یا مدیریتی، تمام یا بخشی از عملیات را برای مدت معین تعلیق نماید.

**۲-۶۸.** دستور تعلیق باید حتی الامکان کتبی و مشتمل بر محدوده عملیات متوقف شده و تاریخ شروع تعلیق باشد.

**۳-۶۸.** پیمانکار پس از دریافت دستور تعلیق موظف است:

الف) فعالیت های مشمول تعلیق را متوقف نماید؛

ب) کارهای انجام شده را ایمن و حفاظت کند؛

پ) از مصالح و تجهیزات مراقبت نماید؛

ت) هزینه های قابل اجتناب را کاهش دهد؛

ث) سوابق لازم برای بررسی آثار تعلیق را نگهداری کند.

**۴-۶۸.** در صورتی که تعلیق ناشی از قصور پیمانکار باشد، پیمانکار اصولاً نسبت به هزینه و تمدید مدت ناشی از آن استحقاقی نخواهد داشت.

**۵-۶۸.** در تعلیق غیرمنتسب به پیمانکار، آثار زمانی و هزینه های مستقیم و مستند حسب مفاد قرارداد بررسی خواهد شد.

**۶-۶۸.** اگر مدت تعلیق از ..... روز متوالی یا ..... روز در مجموع تجاوز نماید، طرفین موظف اند در خصوص ادامه، اصلاح یا خاتمه بخش متأثر قرارداد تصمیم گیری نمایند.

## **ماده ۶۹ - فورس ماژور و حوادث قهری**

**۱-۶۹.** فورس ماژور واقعه ای است که خارج از کنترل متعارف طرف متأثر بوده، در زمان انعقاد قرارداد به طور متعارف قابل پیش بینی یا اجتناب نباشد و اجرای تمام یا بخشی از تعهد را موقتاً یا دائماً غیرممکن یا به طور اساسی مختل نماید.

۲-۶۹. حوادثی مانند زلزله، سیل شدید، جنگ، شورش گسترده، آتش سوزی وسیع غیرمنتسب، اقدامات الزام آور حاکمیتی، همه گیری فراگیر یا حوادث مشابه، صرفاً در صورت تحقق شرایط فوق می تواند فورس ماژور تلقی شود.

۳-۶۹. کمبود نقدینگی، مشکلات مالی داخلی، افزایش عادی هزینه ها یا تأخیر تأمین کنندگان عادی، به تنهایی فورس ماژور محسوب نمی شود.

۴-۶۹. طرف متأثر موظف است ظرف ..... روز کاری از اطلاع از واقعه، موضوع را به طرف مقابل اعلام نماید.

۵-۶۹. اعلام باید شامل ماهیت واقعه، تعهدات متأثر، آثار احتمالی و اقدامات انجام شده برای کاهش اثر باشد.

۶-۶۹. طرف متأثر موظف است اقدامات متعارف و ممکن را برای کاهش آثار حادثه انجام دهد.

۷-۶۹. تعهدات غیرمتأثر از فورس ماژور همچنان لازم الاجرا خواهند بود.

۸-۶۹. اگر آثار حادثه بیش از ..... روز استمرار یابد و ادامه قرارداد فاقد امکان یا توجیه عملی گردد، هر یک از طرفین می تواند درخواست خاتمه تمام یا بخش متأثر قرارداد را مطرح نماید.

## ماده ۷۰- محرمانگی

۱-۷۰. هر یک از طرفین موظف است اطلاعات غیرعمومی و محرمانه ای را که در ارتباط با اجرای قرارداد دریافت می کند، صرفاً برای مقاصد قراردادی مورد استفاده قرار دهد.

اطلاعات محرمانه حسب مورد شامل:

نقشه ها؛ Specifications؛ اطلاعات مهندسی؛ روش های اجرایی؛ قیمت ها؛ اطلاعات تجاری؛ اسناد داخلی؛ اطلاعات امنیتی؛ و داده های الکترونیکی پروژه خواهد بود.

۲-۷۰. طرف دریافت کننده موظف است دسترسی به اطلاعات محرمانه را به اشخاصی محدود نماید که برای اجرای قرارداد به آن نیاز دارند.

۳-۷۰. پیمانکار بدون مجوز کتبی کارفرما مجاز به انتشار عکس، فیلم، نقشه یا اطلاعات اختصاصی پروژه برای مقاصد تبلیغاتی یا رسانه‌ای نخواهد بود.

۴-۷۰. اطلاعاتی که به صورت قانونی عمومی شده یا افشای آنها به موجب حکم قانون یا دستور مرجع صالح الزامی باشد از محدودیت این ماده مستثنا خواهد بود.

۵-۷۰. تعهد محرمانگی پس از پایان قرارداد نیز برای مدت ..... سال و در مورد اطلاعات ذاتاً محرمانه تا بقای وصف محرمانگی معتبر خواهد بود.

در قرارداد اولیه نیز محرمانگی پس از پایان پیمان استمرار داشت، اما دامنه اسناد و اطلاعات در نسخه جدید توسعه و دقیق‌تر شده است .

#### ماده ۷۱- مالکیت اسناد و اطلاعات پروژه

۱-۷۱. مالکیت اسناد و دانش فنی متعلق به هر یک از طرفین که پیش از انعقاد قرارداد در اختیار وی بوده است برای همان طرف باقی خواهد ماند.

۲-۷۱. اسناد و نقشه‌هایی که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد صرفاً در حدود اجرای موضوع قرارداد قابل استفاده است.

۳-۷۱. کارفرما حق استفاده از Shop Drawing ، As-Built و مدارکی را که اختصاصاً برای پروژه و در چهارچوب قرارداد تهیه شده‌اند، برای بهره‌برداری، نگهداری و تعمیر پروژه خواهد داشت.

۴-۷۱. پیمانکار حق استفاده مجدد از اطلاعات محرمانه یا اختصاصی کارفرما در سایر پروژه‌ها را بدون مجوز ندارد.

۵-۷۱. دانش، مهارت و تجربه عمومی حرفه‌ای ایجادشده در جریان اجرای قرارداد متعلق به شخص یا سازمان دارنده آن باقی خواهد ماند، مشروط بر آنکه موجب افشای اطلاعات محرمانه طرف دیگر نشود.

## ماده ۷۲ - منع فساد و تعارض منافع

۱-۷۲. هیچ‌یک از طرفین، کارکنان، نمایندگان یا واسطه‌های آنها مجاز نیستند برای انعقاد، حفظ یا اجرای قرارداد، وجه، هدیه، پورسانت یا منفعت نامشروعی پرداخت یا دریافت نمایند.

۲-۷۲. اثبات رفتار فسادآمیز مرتبط با قرارداد می‌تواند تخلف اساسی محسوب گردد.

۳-۷۲. پیمانکار موظف است وجود هرگونه تعارض منافع مهم و مؤثر بر اجرای قرارداد را به کارفرما اعلام نماید.

۴-۷۲. عدم اعلام تعارض منافع اساسی در صورتی که در انعقاد یا اجرای قرارداد مؤثر باشد، می‌تواند موجب اعمال حقوق قراردادی طرف مقابل گردد.

## ماده ۷۳ - پیش‌راه‌اندازی و آماده‌سازی تحویل

۱-۷۳. پیمانکار موظف است در حدود شرح کار، عملیات لازم برای آماده‌سازی سیستم جهت تحویل را انجام دهد.

۲-۷۳. این عملیات حسب پروژه می‌تواند شامل Flushing، Cleaning، Pressure Testing، Reinstatement، رفع نواقص، تکمیل مدارک و سایر فعالیت‌های پیش‌راه‌اندازی باشد.

۳-۷۳. مسئولیت Commissioning و Start-Up باید در شرح کار یا ماتریس مسئولیت‌ها مشخص گردد.

۴-۷۳. استفاده آزمایشی یا راه‌اندازی بخشی از سیستم توسط کارفرما به‌تنهایی به معنای تحویل قطعی آن بخش نخواهد بود، مگر طرفین صراحتاً توافق نمایند.

## ماده ۷۴ - Punch List و رفع نواقص

۱-۷۴. پیش از تحویل موقت، دستگاه نظارت می‌تواند فهرستی از نواقص، کارهای تکمیل‌نشده یا اصلاحات لازم تهیه نماید.

۲-۷۴. پیمانکار موظف است موارد منتسب به تعهدات خود را در مهلت تعیین‌شده اصلاح یا تکمیل نماید.

۳-۷۴. نواقص جزئی که مانع بهره‌برداری ایمن و اصلی پروژه نیستند، در صورت موافقت کارفرما می‌توانند پس از تحویل موقت و در مهلت تعیین شده برطرف شوند.

۴-۷۴. نواقص مؤثر بر ایمنی، عملکرد اصلی یا قابلیت بهره‌برداری باید پیش از تحویل موقت رفع شوند، مگر کارفرما و الزامات فنی ترتیب دیگری را اجازه دهند.

### ماده ۷۵ - تحویل موقت

۱-۷۵. پس از تکمیل اساسی عملیات، پیمانکار می‌تواند درخواست تحویل موقت نماید.

۲-۷۵. شرایط تحویل موقت حسب پروژه شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) تکمیل اساسی عملیات؛

ب) موفقیت در آزمون‌های اصلی؛

پ) رفع نواقص اساسی؛

ت) تکمیل مدارک ضروری برای بهره‌برداری؛

ث) پاک‌سازی محدوده کار؛

ج) آماده بودن سیستم برای استفاده موردنظر.

۳-۷۵. کارفرما یا دستگاه نظارت موظف است پس از دریافت درخواست، در مهلت متعارف نسبت به بازدید و تعیین وضعیت اقدام نماید.

۴-۷۵. در صورت تحقق شرایط، گواهی یا صورت جلسه تحویل موقت تنظیم خواهد شد.

۵-۷۵. تاریخ مندرج در گواهی تحویل موقت، مبدأ دوره تضمین است؛ مگر آنکه در شرایط خصوصی ترتیب دیگری مقرر شود.

## ماده ۷۶ - دوره تضمین

۱-۷۶. مدت تضمین عملیات از تاریخ تحویل موقت، ..... ماه خواهد بود.

۲-۷۶. پیمانکار موظف است عیوب و نواقصی را که در دوره تضمین ظاهر شده و ناشی از:

اجرای نامناسب؛

عدم رعایت Specifications؛

مصالص تأمینی نامناسب پیمانکار؛

یا نقض تعهدات پیمانکار

باشد، بدون مطالبه هزینه اضافی برطرف نماید.

۳-۷۶. عیوب ناشی از بهره‌برداری نادرست، تغییرات انجام‌شده توسط اشخاص ثالث، استهلاک عادی یا عوامل غیرمنتسب به پیمانکار، مشمول تضمین پیمانکار نیست.

۴-۷۶. کارفرما موظف است عیب را در اسرع وقت به پیمانکار اعلام کند.

۵-۷۶. پیمانکار باید متناسب با اهمیت عیب در مهلت اعلام‌شده یا مهلت معقول برای رفع آن اقدام نماید.

۶-۷۶. اگر عیب دارای خطر فوری باشد و پیمانکار امکان اقدام به‌موقع نداشته باشد، کارفرما می‌تواند اقدامات ضروری را انجام دهد و در صورت اثبات مسئولیت پیمانکار، هزینه متعارف آن را مطالبه نماید.

## ماده ۷۷ - تحویل قطعی

۱-۷۷. پس از پایان دوره تضمین و رفع نواقص مربوط، پیمانکار می‌تواند درخواست تحویل قطعی نماید.

۲-۷۷. کارفرما یا دستگاه نظارت نسبت به بررسی وضعیت نهایی عملیات و مدارک اقدام خواهد نمود.

۳-۷۷. در صورت انجام کامل تعهدات مربوط، گواهی تحویل قطعی صادر خواهد شد.



۴-۷۷. پس از تحویل قطعی، سپرده‌ها و تضمین‌هایی که طبق قرارداد قابل آزادسازی هستند تعیین تکلیف خواهند شد.

۵-۷۷. تحویل قطعی موجب سقوط مسئولیت‌هایی که به موجب قوانین آمره یا تعهدات صریح پس از آن باقی می‌مانند نخواهد بود.

## ماده ۷۸ - تخلف اساسی پیمانکار

موارد زیر، حسب شدت و آثار آنها، می‌تواند تخلف اساسی پیمانکار تلقی شود:

الف) عدم شروع عملیات بدون دلیل موجه؛

ب) ترک یا توقف غیرمجاز طولانی کار؛

پ) تأخیر شدید و مستمر در اجرای پروژه؛

ت) عدم رفع کار معیوب پس از اخطار؛

ث) واگذاری غیرمجاز کل قرارداد؛

ج) نقض شدید یا مکرر الزامات ایمنی؛

چ) ارائه اسناد یا اطلاعات متقلبانه؛

ح) فساد یا پرداخت نامشروع مرتبط با قرارداد؛

خ) نقض اساسی محرمانگی؛

د) فقدان مستمر توانایی فنی لازم برای اجرای پروژه؛

ذ) سایر تخلفات اساسی مقرر در شرایط خصوصی.

## ماده ۷۹ - اخطار رفع تخلف

۱-۷۹. جز در مواردی که قانون یا ماهیت تخلف اقدام فوری را مجاز می‌سازد، طرف متضرر پیش از فسخ باید اخطار کتبی برای رفع تخلف صادر نماید.

۲-۷۹. اخطار باید شامل شرح تخلف، اقدام مورد انتظار و مهلت رفع باشد.

۳-۷۹. مهلت رفع تخلف ..... روز خواهد بود، مگر اینکه ماهیت تخلف مهلت کمتر یا بیشتری را اقتضا کند.

۴-۷۹. اگر تخلف در مهلت مقرر به‌طور مؤثر رفع گردد، فسخ بر مبنای همان تخلف منتفی خواهد شد؛ مگر آثار جبران‌نشده‌ای باقی مانده باشد که مطابق قرارداد باید تعیین تکلیف شود.

## ماده ۸۰ - فسخ قرارداد توسط کارفرما

۱-۸۰. در صورت وقوع تخلف اساسی پیمانکار و عدم رفع آن در مهلت مقرر، کارفرما می‌تواند قرارداد را نسبت به تمام یا بخشی از عملیات فسخ نماید.

۲-۸۰. اعلام فسخ باید کتبی و مشتمل بر مبنای اصلی فسخ باشد.

۳-۸۰. پیمانکار از تاریخ اثر فسخ موظف است:

الف) عملیات مشمول فسخ را متوقف نماید؛

ب) محل کار را در وضعیت ایمن قرار دهد؛

پ) اسناد و مدارک متعلق به پروژه را تحویل دهد؛

ت) از مصالح و تجهیزات کارفرما حفاظت کند؛

ث) حسب دستور کارفرما نسبت به تخلیه کارگاه اقدام نماید.

۴-۸۰. کارفرما می‌تواند ادامه کار را خود یا از طریق پیمانکار دیگری انجام دهد.

**۵۸۰.** هزینه‌های اضافی قابل اثبات ناشی از تکمیل کار، در صورتی که مستقیماً ناشی از تخلف پیمانکار باشد، براساس قرارداد قابل مطالبه خواهد بود.

**۶۸۰.** پیمانکار مستحق دریافت بهای کارهای صحیح و مورد پذیرش انجام شده تا تاریخ فسخ خواهد بود، پس از کسر مبالغ قانونی و قراردادی قابل اعمال.

این سازوکار نسبت به قرارداد قدیمی متوازن تر است؛ زیرا در متن اولیه، کارفرما می‌توانست خسارت را به تشخیص خود تعیین و از مطالبات یا تضمین‌ها برداشت کند و پیمانکار نیز از حق اعتراض محروم شده بود .

## **ماده ۸۱ - حقوق پیمانکار در تخلف اساسی کارفرما**

**۱-۸۱.** در موارد زیر، پیمانکار می‌تواند پس از اخطار رسمی و اعطای مهلت متناسب، حسب شرایط قرارداد درخواست تعلیق یا خاتمه نماید:

الف) عدم پرداخت طولانی مطالبات قطعی و سررسید شده؛

ب) عدم تحویل بخش اساسی کارگاه به نحوی که اجرای قرارداد عملاً متوقف شود؛

پ) تعلیق طولانی غیرمنتسب به پیمانکار؛

ت) امتناع مستمر از انجام تعهد اساسی که ادامه اجرای پیمان را غیرممکن سازد؛

ث) الزام پیمانکار به انجام عمل آشکارا غیرقانونی یا دارای خطر جدی و غیرقابل قبول؛

ج) سایر موارد اساسی مقرر در شرایط خصوصی.

**۲-۸۱.** مهلت اخطار پیمانکار برای رفع تخلف کارفرما ..... روز خواهد بود، مگر شرایط اضطراری اقتضای دیگری داشته باشد.

**۳-۸۱.** اعمال این حق مانع مطالبه حقوق و مطالبات قانونی یا قراردادی پیمانکار نخواهد بود.

## ماده ۸۲ - خاتمه قرارداد بدون تقصیر پیمانکار

۱-۸۲. در صورت پیش‌بینی در شرایط خصوصی، کارفرما می‌تواند بنا بر مقتضیات پروژه، بدون وجود تخلف پیمانکار نسبت به خاتمه تمام یا بخشی از قرارداد اقدام نماید.

۲-۸۲. در این حالت، پیمانکار حسب اسناد و شرایط قرارداد مستحق دریافت موارد زیر خواهد بود:

الف) بهای کارهای صحیح انجام‌شده؛

ب) ارزش اقلام قابل قبول تهیه‌شده برای پروژه که به کارفرما منتقل می‌شوند؛

پ) هزینه‌های مستقیم و متعارف برچیدن و خاتمه کار؛

ت) سایر هزینه‌های صریحاً پذیرفته‌شده در قرارداد.

۳-۸۲. سود مربوط به بخش انجام‌نشده قرارداد صرفاً در صورتی قابل مطالبه است که در شرایط خصوصی صراحتاً پیش‌بینی شده باشد یا استحقاق آن از قانون ناشی شود.

## ماده ۸۳ - آثار فسخ یا خاتمه

۱-۸۳. پس از فسخ یا خاتمه، طرفین موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به صورت‌برداری از وضعیت پروژه اقدام نمایند.

صورت‌برداری باید حسب مورد شامل:

میزان پیشرفت؛ کارهای انجام‌شده؛ مصالح موجود؛ تجهیزات کارفرما؛ تجهیزات پیمانکار؛ مدارک؛ نواقص؛ مطالبات؛ و وضعیت کارگاه باشد.

۲-۸۳. عدم حضور یکی از طرفین پس از دعوت قابل اثبات، مانع انجام صورت‌برداری توسط طرف حاضر با حضور نماینده دستگاه نظارت یا شاهد مناسب نخواهد بود.

۳-۸۳. اقلام متعلق به هر طرف باید پس از تعیین تکلیف و رعایت شرایط ایمنی به مالک آن تحویل شود.

**۴-۸۳.** پیمانکار موظف است اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای بهره‌برداری ایمن از بخش‌های انجام شده را تحویل دهد.

## **ماده ۸۴ - مکاتبات و ابلاغ‌های قراردادی**

**۱-۸۴.** مکاتبات و ابلاغ‌های رسمی قرارداد می‌تواند از طریق روش‌های زیر صورت گیرد:

الف) تحویل نامه با اخذ رسید؛

ب) پست قابل رهگیری؛

پ) پست الکترونیکی رسمی معرفی شده؛

ت) سامانه مدیریت اسناد پروژه؛

ث) سایر روش‌های مورد توافق طرفین.

**۲-۸۴.** نشانی و پست الکترونیکی رسمی هر طرف در صدر قرارداد یا شرایط خصوصی درج می‌شود.

**۳-۸۴.** هرگونه تغییر نشانی باید ظرف پنج روز کاری اعلام شود.

**۴-۸۴.** تا زمان اعلام رسمی تغییر، ارسال به آخرین نشانی اعلام شده معتبر خواهد بود.

**۵-۸۴.** اخطار فسخ، خاتمه، Claim های مهم و مکاتبات دارای آثار اساسی مالی یا زمانی باید از روش قابل اثبات ارسال شوند.

## **ماده ۸۵ - جلسات و صورت جلسات**

**۱-۸۵.** حسب ضرورت، جلسات فنی، اجرایی، برنامه‌ریزی و مدیریتی میان طرفین برگزار خواهد شد.

**۲-۸۵.** صورت جلسات باید حتی الامکان شامل موضوع، تصمیم، مسئول اقدام و مهلت انجام باشند.

۳۸۵. صورت جلسه در حدود اختیارات امضاکنندگان معتبر است.

۴۸۵. صرف امضای یک صورت جلسه فنی توسط اشخاص فاقد اختیار مالی، به تنهایی موجب افزایش مبلغ یا تغییر مدت قرارداد نخواهد بود.

۵۸۵. در صورتی که صورت جلسه متضمن تغییر مالی یا زمانی باشد، باید مطابق سازوکار تغییرات قرارداد تعیین تکلیف شود.

## ماده ۸۶ - حل اختلاف

۱۸۶. طرفین متعهدند پیش از مراجعه به مرجع نهایی حل اختلاف، تا حد امکان از سازوکار مرحله‌ای زیر استفاده نمایند.

### مرحله اول - مذاکره اجرایی

اختلاف ابتدا میان نمایندگان پروژه بررسی خواهد شد و طرفین حداکثر ظرف ..... روز برای حل آن تلاش خواهند کرد.

### مرحله دوم - مذاکره مدیران ارشد

در صورت عدم حصول توافق، موضوع به مدیران ارشد یا نمایندگان دارای اختیار طرفین ارجاع می‌شود.

### مرحله سوم - کارشناسی یا میانجی‌گری

در اختلافات فنی، مالی یا محاسباتی، طرفین می‌توانند با توافق موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی مرضی‌الطرفین یا فرآیند میانجی‌گری ارجاع نمایند.

### مرحله چهارم - مرجع نهایی

در صورت عدم حل اختلاف، مرجع نهایی مطابق شرایط خصوصی تعیین می‌شود:

□ دادگاه صالح

□ داوری

□ مرجع مورد توافق دیگر..... :

## ماده ۸۷ - داوری در صورت انتخاب

در صورتی که طرفین داوری را انتخاب نمایند، مشخصات زیر باید تکمیل گردد:

داور/هیأت داوری..... :

تعداد داوران..... :

محل داوری..... :

زبان رسیدگی: فارسی.

۱-۸۷. حدود داوری و نحوه تعیین داور باید با مقررات قانونی لازم الاجرا منطبق باشد.

۲-۸۷. در مواردی که ارجاع اختلاف به داوری نیازمند اخذ مجوز یا رعایت تشریفات قانونی خاص باشد، رعایت آن الزامی است.

۳-۸۷. شرط داوری باید حتی الامکان به گونه ای تنظیم شود که در تعیین داور، موضوع اختلاف، شیوه رسیدگی و اجرای رأی ابهام اساسی ایجاد نگردد.

## ماده ۸۸ - ادامه عملیات در زمان اختلاف

۱-۸۸. صرف بروز اختلاف میان طرفین موجب توقف خود کار پروژه نخواهد شد.

۲-۸۸. پیمانکار موظف است فعالیت هایی را که ارتباط مستقیمی با اختلاف ندارند ادامه دهد، مگر اینکه اجرای آنها از نظر قانونی، فنی یا ایمنی ممکن نباشد.

۳۸۸. ادامه عملیات به معنای قبول ادعای طرف مقابل یا اسقاط حقوق پیمانکار یا کارفرما نخواهد بود.

### ماده ۸۹ - قانون حاکم

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران است.  
در موارد سکوت قرارداد، حسب مورد قوانین مرتبط، قواعد عمومی قراردادها و اصول قابل اعمال حقوقی ملاک خواهد بود.

### ماده ۹۰ - عدم اسقاط ضمنی حقوق

عدم اعمال یا تأخیر هر یک از طرفین در اعمال یک حق یا اختیار قراردادی، به تنهایی به معنای اسقاط آن حق نیست.  
اسقاط حق باید صریح یا به نحوی باشد که براساس قانون به طور معتبر قابل احراز باشد.

### ماده ۹۱ - استقلال و قابلیت تفکیک شروط

چنانچه تمام یا بخشی از یک شرط قرارداد به موجب قانون یا رأی مرجع صالح غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر مفاد مستقل قرارداد تا حد امکان معتبر و قابل اجرا باقی خواهند ماند.  
طرفین در صورت امکان، شرط معتبر دیگری را که نزدیک‌ترین نتیجه قانونی به هدف اولیه آنان داشته باشد جایگزین خواهند نمود.

### ماده ۹۲ - تمامیت قرارداد

قرارداد حاضر به همراه پیوست‌ها و اسناد صریحاً مورد قبول، بیانگر مجموعه توافق طرفین درباره موضوع قرارداد است.



مذاکرات، پیشنهادهای یا توافقات پیشین در صورتی دارای اثر قراردادی خواهند بود که در اسناد معتبر قرارداد منعکس شده باشند.

### ماده ۹۳ - اصلاح و الحاق قرارداد

هرگونه اصلاح، تغییر یا الحاق اساسی قرارداد باید به صورت کتبی و توسط اشخاص دارای اختیار طرفین تأیید شود. توافقات شفاهی به تنهایی موجب تغییر مبلغ، مدت یا محدوده اصلی قرارداد نخواهد شد.

### ماده ۹۴ - شرایط خصوصی

شرایط خصوصی قرارداد برای تکمیل مشخصات اختصاصی پروژه تنظیم می شود و حسب مورد باید شامل موارد زیر باشد:

مبلغ قرارداد؛

نوع قیمت گذاری؛

مدت؛

تاریخ شروع؛

مبلغ یا درصد پیش پرداخت؛

تضمین ها؛

سپرده حسن انجام کار؛

مهلت بررسی صورت وضعیت؛

مهلت پرداخت؛

سقف تغییر مقادیر؛

نرخ خسارت تأخیر؛

سقف خسارت؛

مدت تضمین؛

وضعیت تعدیل؛

وضعیت ارز؛

بیمه‌های الزامی؛

مرجع حل اختلاف؛

و سایر شرایط اختصاصی .

## ماده ۹۵ - پیوست‌های قرارداد

پیوست‌های زیر حسب مورد جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شوند:

پیوست شماره ۱ - شرح تفصیلی کار

پیوست شماره ۲ - جدول مقادیر و قیمت‌ها BOQ / یا MTO

پیوست شماره ۳ - برنامه زمان‌بندی مبنا

پیوست شماره ۴ - فهرست نقشه‌ها و مشخصات فنی

پیوست شماره ۵ - ماتریس مسئولیت تأمین مصالح و تجهیزات

پیوست شماره ۶ - الزامات HSE

پیوست شماره ۷ - الزامات QA/QC و بازرسی

پیوست شماره ۸ - شرایط خصوصی

پیوست شماره ۹ - جدول تضامین و بیمه‌ها

پیوست شماره ۱۰ - فرم دستور تغییر کار

پیوست شماره ۱۱ - فرم ادعای قراردادی

پیوست شماره ۱۲ - فرم تحویل موقت و Punch List

طرفین می‌توانند حسب نیاز پروژه پیوست‌های دیگری نیز اضافه نمایند.

#### ماده ۹۶ - تعداد نسخ و اعتبار قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۹۶ ماده و ..... پیوست در ..... نسخه متحدالمتن تنظیم و پس از امضای طرفین مبادله گردیده است.

تمام نسخ امضا شده دارای اعتبار واحد خواهند بود.

نسخه‌ها و اسناد الکترونیکی قرارداد نیز در حدود قوانین لازم‌الاجرا و توافق طرفین قابل استناد خواهند بود.

#### ماده ۹۷ - اقرار و امضای طرفین

طرفین با امضای قرارداد اعلام می‌نمایند که:

الف) مفاد قرارداد و پیوست‌های آن را مطالعه نموده‌اند؛

ب) نسبت به حدود اصلی حقوق و تعهدات خود آگاهی دارند؛

پ) قرارداد را با اراده و اختیار معتبر منعقد نموده‌اند؛

ت) اطلاعات اساسی ارائه شده از سوی آنان صحیح است؛

ث) نمایندگان امضاکننده دارای اختیار قانونی لازم هستند.

### کارفرما

نام شرکت/شخص .....:

نام نماینده .....:

سمت .....:

تاریخ .....:

مهر و امضا:

### پیمانکار

نام شرکت/شخص .....:

نام نماینده .....:

سمت .....:

تاریخ .....:

مهر و امضا: